Договор для Продавцов товаров на Платформе Ozon

Содержание

1. Условия продажи товаров на Платформе Ozon
- Раздел «Предмет и квалификация Договора»
- Раздел «Карточка товара»
- Раздел «Требования к товару»
- Раздел «Цена товара»
- Раздел «Действия с заказом»
- Раздел «Выкуп товара Продавца»
- Раздел «Продажа со Склада Ozon (FBO)»
- Раздел «Продажа со склада Продавца (FBS и realFBS)»
- Раздел «Продажа на витрине Ozon Селект»
- Раздел «Возврат и вывоз товара»
- Раздел «Утилизация товара»
- Раздел «Возмещение за утраченные или поврежденные товары Продавца»
- Раздел «Показатели качества сервиса продавца»
- Раздел «Общение с Клиентом»
- Раздел «Вознаграждение Ozon и выплаты Продавцу»

2. Сервисы
- Раздел «Продвижение товаров Продавца»
- Раздел «Финансовые сервисы»
- Раздел «Иные дополнительные услуги»
- Раздел «Условия использования продукта страхование»
- Раздел «Условия благотворительности»

3. Другие особенности отношений с Продавцами

1. Досудебная система разрешения споров

2. Право на оспаривание отказа в Активации ЛК

3. Дополнительные основания приостановления исполнения и (или) расторжения Договора Ozon

4. Служба поддержки

5. Отсрочка выплат

6. Дополнительный налог

Изменили структуру Договора и выделили часть положений в Общие условия сотрудничества с Ozon. Если вы встретите ссылки на прежние разделы, приложения и пункты Договора, такие условия Договора остаются актуальными, но применяются в соответствии с новой структурой документа.

Чтобы разобраться в тексте было проще, оставили подсказки к некоторым пунктам — отметили их иконками с лампочкой. Но они не являются частью договора и не имеют юридической силы

Эта редакция действует с 2 октября 2026 года (с дополнениями от 2 сентября и 19 августа 2026 года). Мы заранее публикуем изменения в договоре: если правила на этой странице ещё не вступили в силу, смотрите предыдущую версию.

Договор содержит гиперссылки на веб-страницы, которые являются частью Договора.

Общие условия сотрудничества с Ozon и Договор об использовании сервиса Ozon Доставка являются частью Договора для Продавцов товаров на Платформе Ozon.

1. Условия продажи товаров на Платформе Ozon

Раздел «Предмет и квалификация Договора»

1. Предмет Договора

Ozon обязуется:

(а) за вознаграждение совершать за счёт Продавца сделки, связанные с реализацией товаров Продавца через Платформу;

(б) за вознаграждение совершать за счёт Продавца сделки с третьими лицами, привлекаемыми для исполнения отдельных обязательств, связанных с реализацией товаров Продавца через Платформу или с оказанием услуг Ozon Доставки;

(в) оказывать Продавцу услуги в соответствии с Договором, а Продавец обязуется оплачивать их.

Права и обязанности по сделкам, связанным с реализацией товаров Продавца и заключенным от его имени, возникают непосредственно у Продавца (ст. 1005 ГК РФ).

В рамках совершения сделок, связанных с реализацией товаров Продавца, Ozon в т.ч. совершает действия:

(а) предоставление Продавцу возможности размещать предложения товаров на Платформе, передача информации о заказах товаров Продавца, и информационное обслуживание Клиентов;

(б) разработка, техническое обслуживание и администрирование ЛК Продавца.

Продавец поручает Ozon заключать от имени Ozon и за счет Продавца договоры с третьими лицами на оказание услуги по организации приема платежей от Клиентов (эквайринг). Размер вознаграждения Ozon и порядок определения размера денежных средств за услуги третьих лиц установлены в Разделе «Комиссии и тарифы». Продавец уплачивает Ozon вознаграждение за исполнение агентского поручения, а также перечисляет Ozon денежные средства для оплаты услуг третьих лиц в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2. Квалификация Договора

К правоотношениям между Ozon и Продавцом применяются положения ГК РФ о возмездном оказании услуг (глава 39), об агентировании (глава 52), о комиссии (глава 51) — в случаях, предусмотренных в Условиях продажи товаров и услуг юридическим лицам и в Договоре, и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. Договор является рамочным договором (ст. 429.1). Договор не является публичным (ст.426), и к нему не применяются положения ГК РФ о хранении (глава 47).

3. Части Договора

Общие условия сотрудничества с Ozon и Регламенты являются частью Договора.

4. Изменение Договора

Ozon вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор, направив Продавцу Уведомление:

(а) не позднее 45 календарных дней до вступления изменений в силу:

- об увеличении вознаграждения Ozon или изменении порядка его определения, влекущем такое увеличение, - в отношении Вознаграждения за продажу товара и стоимости услуг, от которых нельзя отказаться в ЛК в рамках выбранной схемы продаж;
- об увеличении тарифов Ozon или изменении условий приемки, размещения товара на Складе, логистики, доставки товара до места выдачи, а также передачи Продавцу возврата или вывоза, если такие изменения увеличивают объем обязанностей и уменьшают объем прав Продавца;
- о добавлении или ужесточении мер ответственности в отношении Продавца;
- об увеличении сроков перечисления Продавцу денежных средств за реализованные товары;
- об уменьшении размера возмещения за товар или его цены при выкупе;

(б) не позднее 15 календарных дней до вступления изменений в силу:

- об увеличении стоимости услуг или изменении порядка ее определения, влекущем такое увеличение, — в отношении услуг третьих лиц, а также услуг, от которых можно отказаться в ЛК;
- об ином увеличении объема обязанностей или уменьшении объема прав Продавца в случаях, по которым Договором не предусмотрено Уведомление за 45 календарных дней до вступления изменений в силу;

(в) в иной срок, указанный в Общих условиях сотрудничества с Ozon, – в случаях, не указанных в этом пункте.

Раздел «Карточка товара»

Продавец самостоятельно создаёт Карточки товара в соответствии с условиями

Чтобы начать продажи, вам нужно самостоятельно создать карточки товаров.

1. Создание Карточки товара

Действует с 2 сентября 2026 года.

1.1. Продавец через ЛК самостоятельно создаёт новую Карточку товара или добавляет своё ценовое предложение к существующей Карточке товара. Продавец вправе запретить другим Продавцам ее копировать. Вносить изменения в Карточку может только Продавец, которому она принадлежит.

Продавец обязан указать в Карточке товара ставку НДС и имеет право вносить в нее изменения в любой момент. Если товар является подакцизным, Продавец обязан указать это при создании Карточки товара либо после ее создания.

На Платформе действуют лимиты на создание и/или изменение Карточек товаров в соответствии с правилами определения лимитов. При достижении общего лимита Продавец вправе увеличить его, заказав услугу Увеличение общего лимита на создание карточек товаров, или дождаться автоматического обновления размера доступного общего лимита при увеличении общей суммы продаж за вычетом возвратов.

1.2. Требования к информации об обязательной маркировке Товара в Карточке товара

Продавец, осуществляющий продажу Товара, подлежащего обязательной маркировке, обязан быть зарегистрирован в качестве участника оборота в соответствующей государственной информационной системе:

(а) «Честный знак» — для товаров, маркируемых в рамках национальной системы маркировки;

(б) ФГИС МДЛП — для лекарственных препаратов;

(в) ГИИС ДМДК — для ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов и/или с драгоценными камнями.

Если Товар подлежит обязательной маркировке, Продавец обязан:

(а) создать Карточку товара в соответствующей категории и, если применимо для выбранной категории, указать код ТН ВЭД;

(б) в описании Карточки товара указать признак обязательной маркировки и идентификатор товара, используемый для проверки в соответствующей системе (например, GTIN).

Ozon вправе скрыть Карточку товара на Платформе, если указанные в ней идентификатор товара и/или ИНН Продавца не проходят проверку в системе «Честный знак», ГИИС ДМДК или ФГИС МДЛП.

1.3. Общие условия использования сервисов генерации и/или обработки материалов

Ozon за плату предоставляет Продавцам доступ к сервисам генерации и/или обработки

материалов в ЛК Продавца для использования в Карточке товара (далее вместе — Сервисы).

При загрузке любых исходных материалов (изображения, картинки, фотографии, тексты, видео и т.д.) в Сервисы Продавец гарантирует, что он соблюдает требования, указанные в пункте «Права третьих лиц», «Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и средства индивидуализации», соблюдение Политики контента, размещаемого на ресурсах Ozon, и Стандартных оговорок при использовании Сервисов. Продавец самостоятельно проверяет результат генерации перед загрузкой в Карточку товара.

Обращение к Сервисам не является одобрением со стороны Ozon использования Продавцом материалов, полученных в результате работы Сервисов и подтверждением правомерности их использования. Продавец единолично несет ответственность за возможное нарушение прав третьих лиц при использовании любых материалов, сгенерированных с использованием Сервиса. Ozon не гарантирует Продавцу, что при использовании материалов, полученных в результате работы Сервисов, Продавцом не будут нарушены интеллектуальные или иные права третьих лиц.

Продавец оплачивает услуги по предоставлению доступа к Сервисам в размере, установленном Разделом «Комиссии и тарифы».

К отношениям по использованию нижеприведенных Сервисов также применяются Общие условия использования сервисов генерации Ozon в части, не противоречащей Договору.

(а) Видеообложка в Карточке товара

Продавец вправе заказать услугу по предоставлению доступа к сервису генерации видеообложек (далее в этом пункте — Сервис).

Продавец добавляет исходное изображение и выбирает шаблон для генерации видеообложки из предложенных Сервисом вариантов. Далее Продавец выбирает одну из сгенерированных видеообложек, и сгенерированная видеообложка загружается в Карточку товара. После закрытия страницы Сервиса результаты генерации, не добавленные в Карточку товара, автоматически удаляются и становятся недоступными для просмотра.

Любые элементы или эффекты, с помощью которых генерируются видеообложки в процессе использовании Сервиса, не могут быть использованы самостоятельно, т.е. в отрыве от сгенерированных видеообложек, содержащих такие элементы.

(б) Редактор фото

Продавец вправе заказать услугу по предоставлению доступа к сервису редактирования изображений с применением технологий искусственного интеллекта (далее — Редактор фото).

Продавец может создать до 40 генераций в сутки по каждой доступной функции Редактора фото. Перечень доступных функций может отличаться в зависимости от

категории товара. Продавец может загрузить изображение, сгенерированное с помощью Редактора фото, в Карточку товара нажав кнопку «Добавить к товару». После закрытия страницы Редактора фото, результаты генерации, не добавленные в Карточку товара, автоматически удаляются и становятся недоступными для просмотра.

(в) OzonGenerator

Продавец вправе заказать услугу по предоставлению доступа к сервису генерации аннотаций в Карточке товара с применением технологий искусственного интеллекта.

Продавцу доступно до 200 генераций в месяц на основе характеристик Товара, предзаполненных Продавцом. Промежуточные результаты генерации, не сохраненные при создании Карточки товара, автоматически удаляются и становятся недоступными для просмотра.

1.4. Объединение товаров в одну карточку

В одну карточку можно объединить товары одной модели с одинаковой категорией и брендом, но с разными вариативными характеристиками (далее – Группа). При создании Группы не допускаются действия, направленные на манипулирование поведением Клиентов, введение их в заблуждение, злоупотребление правами с целью получения необоснованной выгоды. Нарушением Договора и правил объединения считаем, в том числе, создание Группы из товаров:

(а) разных моделей;

(б) разных категорий;

(в) разных брендов.

Продавец несёт ответственность за полноту и соответствие информации в Карточке товара требованиям законодательства и Договора.

Продавец обязан поддерживать актуальность и достоверность размещенной в Карточках товаров информации о товаре и его цене. Если Продавец укажет в Карточке товара недостоверную информацию, то Продавец принимает на себя любые наступившие в связи с этим негативные последствия, в т.ч. при расчете размера Вознаграждения Ozon исходя из недостоверных данных.

Продавцу запрещено размещать в Карточке товара информацию, в т.ч. текстовую, графическую, фото- и/или видео:

(а) не имеющую прямого отношения к товару и/или его описанию;

(б) распространение которой запрещено в соответствии с законодательством РФ;

(в) за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность;

(г) содержащую:

- публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма;
- экстремистские материалы;
- пропаганду или сцены порнографии, насилия и жестокости;
- нецензурную брань;
- сведения, порочащие гражданина или отдельные категории граждан по различным признакам, в т.ч. отношения к религии, места жительства, в связи с их политическими убеждениями, а также иные сведения, запрещенные Политикой контента, размещаемого на ресурсах Ozon.

(д) нарушающую права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности (РИД).

Информация, указанная в пп. (а)–(д), считается запрещенным контентом.

Запрещено повторное создание Карточки товара с использованием контента, нарушающего права третьих лиц на РИД, если ранее Карточка товара Продавца с использованием тех же РИД заблокирована в соответствии с п. 5 Раздела «Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)» Общих условий сотрудничества с Ozon . Создавая и размещая повторно такую Карточку товара, Продавец заверяет и гарантирует Ozon, что урегулировал с Правообладателем разногласия в отношении использования спорных РИД и размещение Карточки товара не нарушает права третьих лиц на РИД.

Фотографии / изображения (далее — контент), загружаемые Продавцом в Карточку товара, могут проходить автоматическую проверку на совпадение с контентом, ранее размещенным в Карточках товаров других Продавцов. В случае выявления совпадений Ozon вправе отклонить публикацию такого контента. Продавец вправе оспорить отклонение публикации и предоставить доказательства, подтверждающие его права на контент. После подтверждения прав Продавец может повторно загрузить такой контент в Карточку товара.

2. Проверка Карточки товара

Ozon вправе проводить проверку Карточек товара как на этапе их создания, так и после размещения на Платформе, и в случае обнаружения:

(а) недостаточности или недостоверности сведений в Карточке товара – требует внесения изменений Продавцом (а Продавец обязан их незамедлительно вносить).

(б) наличия в Карточке товаров отзывов Клиентов, не относящихся к Товару – скрывает такие отзывы с предварительным Уведомлением;

(в) несоответствия данных в Карточке товара указанным категориям или атрибутам – самостоятельно меняет категорию товара, изменяет или дополняет содержание Карточки товара, в т.ч. значения атрибутов. Ozon уведомляет Продавца о внесенных

изменениях и дополнениях кроме случаев, когда в целях улучшения описания товара Ozon дополнил Карточку товара значениями атрибутов, не заполненных Продавцом.

(г) несоответствия содержания Карточки товара законодательству или условиям Договора – блокирует Карточку товара, делая товар недоступным для заказа Клиентом, и направляет Продавцу Уведомление с указанием причин блокировки.

(д) нарушения правил объединения товаров Группу – приостанавливает показ Клиентам Группы, направляет Уведомление с указанием причин Продавцу. При грубом нарушении правил объединения товаров Группу Ozon вправе начислить штраф и приостановить показ для Клиентов всех созданных в ЛК Продавца Групп до устранения нарушений. Грубым нарушением считаем повторное нарушение правил и/или превышение процента Групп, созданных с нарушением, более 30% от общего количества созданных Продавцом в ЛК Групп.

Продавец вправе оспорить блокировку Карточки товара путем:

(а) предоставления доказательств отсутствия оснований для блокировки в течение 7 дней; или

(б) путем удаления запрещенной информации в течение 24 часов с момента направления Уведомления о нарушении, о чем Продавец уведомляет Ozon.

При подтверждении отсутствия оснований для блокировки Ozon разблокирует Карточку товара в течение 48 часов.

Если Ozon обнаружил в Карточке товара:

(а) запрещенный контент, указанный в Разделе «Карточка товара»;

(б) запрещенный к продаже товар;

(в) товар, для продажи которого необходимо предоставить подтверждающие документы, размещенный в неверной категории;

(г) товар, размещенный с нарушениями прав на интеллектуальную собственность Ozon или третьих лиц,

и заблокировал ее, а Продавец не оспорил нарушение в установленном настоящим пунктом порядке, то Продавец уплачивает Ozon штраф в размере, установленном в Разделе «Комиссии и тарифы».

3. Использование Карточки товара

Ozon вправе в отношении Карточки товара и/или любых входящих в нее информационных блоков:

(а) размещать их на Платформе совместно с ценовыми предложениями аналогичных товаров другими Продавцами;

(б) размещать на Платформе или сторонних ресурсах в рекламно-маркетинговых целях, при этом стоимость такого размещения определяется Ozon дополнительно согласно условиям Договора;

(в) использовать контент Карточки товара (фото, видео, описание и т.д.) Продавца любым способом без ограничений в случае размещения Ozon аналогичных товарных предложений от имени Ozon или третьих лиц, входящих в группу Ozon, на Платформе;

(г) размещать в них бейджи или иные надписи, предназначенные для информирования потребителей.

(д) самостоятельно определять и изменять набор характеристик для описания и объединения товаров на Платформе, а также определять их расположение в Карточке товара;

(е) изменять расположение информационных блоков, управлять расположением контента в Карточке товара без внесения в него каких-либо изменений. Такие изменения не повлияют на содержание информации о товаре в Карточке товара.

В рамках тестирования нового функционала и (или) проверки маркетинговых гипотез Ozon вправе перемещать или скрывать часть информационных блоков для части Клиентов, не изменяя при этом информацию в Карточке товара.

4. Архивирование Карточки товара

Ozon на основании общего уровня продаж на Платформе архивирует невостребованные Карточки товаров в целях обеспечения качества и актуальности предлагаемого Продавцами ассортимента. В случае недостижения показателей востребованности Карточки товара, Ozon архивирует её в установленном порядке. Продавец имеет право вернуть Карточку товара на Платформу по своему усмотрению.

5. Дублирование Карточек товаров

Ozon выявляет дублирование характеристик Карточки товара как на этапе их создания, так и после размещения на Платформе в соответствии с правилами, указанными в статье.

Дублированием, в том числе, признается размещение Карточек товаров с совпадающими характеристиками в разных Личных кабинетах Продавца.

Если Ozon выявит дублирование Карточек товаров после размещения на Платформе, Ozon вправе скрыть такую дублирующую Карточку предварительно уведомив Продавца за 7 дней до скрытия.

6. Услуга электронный бейдж «Бренд проверен»

Продавец может заказать в ЛК услугу электронный бейдж «Бренд проверен» (далее — Услуга «Бренд проверен»), включающую в себя пометку «Бренд проверен» в Карточке товара Продавца.

Ozon предоставляет Услугу «Бренд проверен» на активные товары Продавца, где указан соответствующий бренд. При добавлении новых документов на бренд Продавцу необходимо выбрать, будет ли для них подключена Услуга «Бренд проверен». Продавец вправе заказать Услугу «Бренд проверен» для неограниченного количества брендов. Стоимость Услуги установлена в Разделе «Комиссии и тарифы».

6.1. Ozon вправе оказывать Услугу «Бренд проверен» только после проверки документов, подтверждающих происхождение товара (наличие договорных отношений с правообладателем бренда, его контрагентами). По ряду брендов Ozon вправе оказывать Услугу «Бренд проверен» только после:

(а) прохождения проверки документов, подтверждающих наличие у Продавца исключительного права на товарный знак (правообладатель, лицензиат, сублицензиат), либо

(б) внесения обеспечительного платежа в порядке, предусмотренном Договором, в качестве подтверждения Продавцом своих гарантий и заверений об обстоятельствах о наличии прав на реализацию товаров под брендом и отсутствии нарушений интеллектуальных прав третьих лиц.

Продавец может выбрать порядок оказания Услуги «Бренд проверен» из числа доступных в ЛК. Ozon оставляет за собой право определять доступные Продавцу условия оказания Услуги «Бренд проверен» без раскрытия причин.

6.2. Размер обеспечительного платежа определяется индивидуально для каждого Продавца по каждому бренду и составляет 3% от размера GMV Продавца по бренду, при этом не менее 100 000 рублей и не более 1 250 000 рублей. GMV — сумма всех продаж товаров бренда Продавца за последние 365 дней на дату подключения услуги исходя из цен Продавца после применения всех скидок, кроме установленных в рамках механики «Баллы за скидки», и без учёта отмен и возвратов.

6.3. В случае нарушения Продавцом гарантий и заверений об обстоятельствах о наличии прав на реализацию товаров под брендом и отсутствии нарушений интеллектуальных прав третьих лиц Ozon имеет право взыскать с Продавца штрафы в следующем размере:

(а) за нарушение гарантий оригинальности товара по результатам проверки по обращению от государственного органа – 100% от суммы обеспечительного платежа

(б) за нарушение гарантий оригинальности товара по результатам проверки по обращению от представителя бренда либо по результатам проверки по инициативе Ozon – 25% от суммы обеспечительного платежа.

Срок арбитража по нарушению составляет 14 календарных дней с даты поступления уведомления о выявлении нарушения, в течение которых Продавец имеет право предоставить мотивированные возражения. Ozon рассматривает мотивированные

возражения и принимает решение об их обоснованности не более, чем 14 календарных дней со дня их поступления, после чего либо начисляет штраф, либо снимает нарушение.

Штрафы подлежат удержанию исключительно из суммы Обеспечительного платежа, и не удерживаются из денежных средств, причитающихся Продавцу по Договору в результате реализации товаров.

В случае исчерпания обеспечительного платежа Ozon прекращает оказание услуги «Бренд проверен» в отношении бренда. Повторное внесение обеспечительного платежа для подключения услуги «Бренд проверен» по бренду возможно не ранее, чем через 365 дней с даты исчерпания обеспечительного платежа.

Ozon по своей инициативе возвращает обеспечительный платеж или его остаток не позднее, чем через 14 календарных дней с даты наступления одного из следующих событий:

(а) Продавец предоставил документы, подтверждающие наличие исключительного права на товарный знак в качестве правообладателя, лицензиата или сублицензиата;

(б) Ozon изменил условия предоставления услуги «Бренд проверен» для бренда, в таком случае Ozon отключает услугу, и если Продавец хочет продолжать получать услугу, ему необходимо подключить ее на новых условиях.

В случае, если Продавец направил заявку на возврат обеспечительного платежа, срок возврата обеспечительного платежа составляет 21 день. Если до истечения срока возврата Ozon направляет уведомление о нарушении, срок увеличивается на срок арбитража.

6.4. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуги «Бренд проверен» в ЛК.

Услуга «Бренд проверен» в любой момент может быть подключена или отключена для ранее добавленных документов при условии, что документ находится в ожидании проверки, на проверке или одобрен. Если документ был ранее отклонён или истёк срок его действия, то необходимо его отредактировать или загрузить новые документы — после этого появится возможность заново подключить Услугу «Бренд проверен».

Подключение Услуги «Бренд проверен» само по себе не приводит в обязательном порядке к ее фактическому включению. Для фактического включения необходимо соответствовать условиям, подробнее о которых — здесь.

6.5. В случае возникновения оснований полагать, что произошло нарушение гарантий и заверений об обстоятельствах по Договору и/или прав интеллектуальной собственности, Ozon в одностороннем порядке вправе приостановить оказание Услуги «Бренд проверен» и запросить дополнительные документы. В случае если нарушение не подтверждается — оказание Услуги «Бренд проверен» возобновляется; если нарушение подтверждается — Услуга «Бренд проверен» подлежит отключению.

6.6. При подключении Услуги «Бренд проверен» Продавец соглашается с тем, что бейдж будет отображён не только на витрине РФ, а также на витринах стран назначения, на территории которых Продавец предлагает к продаже товары с использованием функционала платформы Ozon.

Раздел «Требования к товару»

1. Соответствие требованиям Платформы

Товар должен соответствовать условиям Договора, описанию в Карточке товара и иным требованиям Ozon в ЛК по всем параметрам. При несоответствии товара любым таким требованиям, Ozon отказывает в приёмке (и все дополнительные расходы в таком случае будет нести Продавец) или приостанавливает исполнение обязательств в отношении такого товара.

2. Качество товара

Товар должен быть надлежащего качества, то есть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется, не должен иметь видимых изменений, деформаций или поломок самого товара или его упаковки. Продавец по запросу Ozon в ЛК до или после начала реализации товара указывает в ЛК реквизиты (и/или загружает копии) документов, подтверждающих соответствие качества товара всем обязательным требованиям, и поддерживает актуальность в ЛК таких документов (при их изменении), а также предоставляет информацию о классе опасности товара.

3. Артикул и штрихкод

Любой товар, в т.ч. его вариации по цветам, размерам и гендерным признакам, должен иметь свои собственные:

(а) артикул;

(б) штрихкод, уникальный на уровне Платформы: если на момент приемки поставки или передачи отправления на схемах FBO и FBS товару, не подлежащему обязательной маркировке средствами идентификации, присвоен хотя бы один неуникальный штрихкод, Ozon начисляет Продавцу штраф.

4. Соответствие товара

Действует с 2 октября 2026 года.

В той степени, в которой к конкретному товару применимы различные требования законодательства, товар должен соответствовать следующим условиям:

(а) Этикетки

Каждая единица товара должна иметь индивидуальную упаковку с хорошо читаемыми этикетками (на русском языке и наклеенными на видном месте снаружи упаковки) с указанием наименования товара, его основных характеристик, даты изготовления и Сроков годности.

(б) Маркировка

Продавец самостоятельно определяет и обеспечивает, чтобы на товар, подлежащий обязательной маркировке, были нанесены все необходимые знаки, коды и марки, в т.ч. по классам опасности.

При передаче Ozon товара, включенного в Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, Продавец обязуется:

- передавать маркированные товары с нанесенными средствами идентификации;
- обеспечивать проверку соответствия кода маркировки и вложения Товара в потребительскую упаковку;
- обеспечивать, чтобы средство идентификации непосредственно на ювелирном изделии совпадало со средством идентификации на его материальном носителе (бирке, ярлыке);
- обеспечивать соответствие информации на Этикетке товара информации в системах маркировки и прослеживания товаров (далее – система);
- в случае передачи кода маркировки Ozon для внесения в чек обеспечивать соответствие информации на Этикетке и в системе;
- самостоятельно своевременно передавать необходимую информацию в систему и осуществлять необходимые действия для вывода Товара из оборота в системе.

Продавец гарантирует, что продажа и любое введение в оборот товара отвечают требованиям о маркировке и несет полную ответственность за достоверность представленных Ozon сведений по маркированному товару, а также за передачу Ozon немаркированного товара.

Стороны договорились, что Ozon имеет право не принимать к реализации Товар без маркировки за 6 месяцев до даты вступления в силу запрета на оборот немаркированных товаров из числа подлежащих обязательной маркировке.

В случае привлечения Ozon и/или должностных лиц Ozon к ответственности за нарушение требований действующего законодательства РФ об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, Продавец обязуется компенсировать Ozon документально подтвержденные убытки в размере суммы наложенных на Ozon и/или должностных лиц Ozon и взысканий (санкций, штрафов и пр.), а также иные понесенные в связи с этим документально подтверждённые расходы.

Нарушения требований к маркированному товару включают (но не ограничиваются):

- на поставляемые артикулы товара не указаны или частично не указаны коды Тн ВЭД и/или ОКПД2;
- товар, подлежащий обязательной маркировке, не зарегистрирован в ГИС МТ;
- на товаре отсутствует обязательная маркировка либо указана неполная, недостоверная информация;
- поставка маркированного товара, не принадлежащего Продавцу по данным ГИС МТ;
- поставка маркированного товара со статусом, не позволяющим осуществить переход права собственности на товар в ГИС МТ;
- полная либо частичная несчитываемость кодов маркировки оборудованием Ozon;
- отсутствие в электронном УПД информации о кодах идентификации на маркированный товар;
- получение отрицательного ответа об успешной обработке в ГИС МТ внесенных сведений об операции;
- поставка товара в агрегированных транспортных упаковках.

УПД-2, используемый при передаче товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации:

- не является первичным учетным документом (кроме случаев, установленных Договором);
- выполняет исключительно техническую функцию по передаче кодов маркировки товаров и их отражению за другой Стороной в ГИС МТ;
- не подтверждает заключение или исполнение какой-либо сделки.

Если при передаче маркированных товаров используется УПД-2, а Продавец не направил или не может направить его Ozon, то Продавец поручает Ozon подписать такой УПД-2 от имени Продавца при наличии технической возможности.

(в) Гарантия качества

Перечень товаров, на которые Продавец или изготовитель установил гарантию, и гарантийные сроки на товары Продавец указывает в Карточке товара.

(г) Документация

В упаковку товара должны быть вложены гарантийный талон (при наличии), инструкция на русском языке, а также иная необходимая документация.

(д) Таможенная очистка

Товар должен быть введён в гражданский оборот и ввезён на территорию РФ на законных основаниях. В отношении товара должны быть выполнены все необходимые таможенные процедуры.

(е) Срок годности

Срок годности товара должен соответствовать требованиям законодательства и Договора. Остаточный Срок годности определяется в соответствии с Регламентом. Продавец обязан самостоятельно следить за Сроком годности своего товара.

5. Предоставление документов

Продавец обязан в течение 3 рабочих дней с даты направления запроса предоставлять Ozon заверенные копии любых запрашиваемых документов, подтверждающих соответствие товара требованиям применимого законодательства и Договора, если иной срок не указан Ozon в соответствующем запросе на предоставление и/или загрузку документов.

6. Упаковка товара

Каждая единица товара поставляется Продавцом в индивидуальной таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке/доставке, осуществлении складских и сортировочных процессов, транзите через Склад или размещении, погрузке в транспортные средства и выгрузке из них в нормальных условиях.

При реализации товаров из категории продукты питания, Продавец гарантирует следующее:

(а) материалы, используемые внутри упаковки товаров, отвечают санитарно-эпидемиологическим нормам и обеспечивают целостность товара;

(б) для нанесения текста или наклеивания этикеток на упаковку или сам товар используются нетоксичные чернила или клей;

(в) Этикетка товара не должна при снятии оставлять видимые следы клея и повреждать сам товар.

7. Объемно-весовые характеристики

В момент приемки товара/отправления, в период транзита товара через Склад или его размещения, а также в любое время при оказании услуг Ozon сверяет фактические ОВХ товара/отправления с:

(а) указанными Продавцом в ЛК;

(б) предельно допустимыми ОВХ согласно условиям Регламентов.

Выявив несоответствие, Ozon или Партнер Ozon:

(а) при превышении установленных лимитов — не принимает товар/отправление;

(б) при несоответствии в пределах установленных лимитов — принимает товар/отправление и вправе изменить данные о его ОВХ.

Продавец соглашается с перерасчетом стоимости услуг по Договору на основе фактических данных об ОВХ, с надлежащим оказанием Продавцу Услуги по дополнительной обработке ОВХ, а также с блокировкой возможности изменения ОВХ в Карточке товара.

Продавец вправе оспорить выявленное несоответствие ОВХ, предоставив доказательства их соответствия указанным в Карточке товара, а Ozon обязан рассмотреть оспаривание и при наличии оснований исправить ОВХ в течение 7 календарных дней.

8. Собственность на товар

Товар, переданный Ozon, остаётся в собственности Продавца до реализации товара Клиенту (в момент исполнения обязательства по передаче товара Клиенту за исключением случаев отказа Клиента от товара в момент передачи) либо реализации товара Ozon.

9. Ограничения

Ozon вправе устанавливать ограничения для Продавцов на продажу отдельных категорий товаров и на географию их доставки по определенным Услугам согласно разделам Договора.

10. Снятие товара со складской полки и обнуление остатков

Ozon вправе снять товар со складской полки (по схеме FBO) или обнулить его остатки (по схеме FBS), если товар, включенный в Список запрещенных товаров, не вывезен со Склада Ozon и/или не исключен из перечня реализуемых со Склада Продавца до вступления изменений в силу.

Если фактические ОВХ товара соответствуют габаритам КГТ и наоборот не КГТ, в связи с чем он должен быть перемещен на другой Склад Продавца — Ozon обнуляет остатки и товар допускается к реализации после исправления Продавцом соответствующих нарушений и/или перемещения товара на корректный Склад.

Раздел «Цена товара»

1. Установление цены товара

Продавец самостоятельно определяет цену на товар и указывает её в ЛК.

Продавец поручает Ozon без дополнительного согласования с ним в целях увеличения продаж товаров Продавца с доставкой в кластеры региональных коэффициентов, отличающиеся от кластеров региональных коэффициентов, в которых эти товары

находятся на складе (Ozon или Продавца), предлагать Клиентам приобрести товар Продавца с увеличением цены. При этом расчеты с Продавцом производятся исходя из установленной им цены, а Ozon оставляет себе полученную при заключении сделки дополнительную выгоду в полном объёме.

Продавец поручает Ozon конвертировать цену в валюту страны Клиента в реальном времени. При конвертации Ozon увеличивает цену товара на валютный коэффициент. Расчёты с Продавцом производятся исходя из установленной им цены в российских рублях.

2. Баллы за скидки, уценка и скидки на товар

2.1. Баллы за скидки Ozon

2.1.1. Подключение Продавцов к механике расчётов Баллами за скидки (далее – Баллы) нацелена на продвижение услуг Ozon по Договору, перечень которых размещен в Разделе «Комиссии и тарифы». Продавец подключается к расчётам Баллами за скидки с момента заключения Договора и имеет право отказаться от участия, направив запрос в ЛК, а Ozon отключает расчеты Баллами за скидки в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса. Продавец имеет право после отключения в любой момент направить запрос на участие, а Ozon подключает расчеты Баллами за скидки в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса.

2.1.2. В рамках подключения к расчётам Баллами за скидки Продавец дает поручение Ozon устанавливать скидки на товары от имени и за счет Продавца (с последующим начислением Баллов) в целях их продвижения на Ozon в порядке, предусмотренном Разделом «Комиссии и тарифы».

2.1.3. Ozon обязан начислить Продавцу Баллы, которые Продавец использует для получения скидки на услуги по Договору, перечень которых размещен в Разделе «Комиссии и тарифы».

Баллы начисляются в следующем размере:

за каждый 1 рубль скидки, установленной в порядке п. 2.1.2. на товар, реализованный в отчётном периоде, начисляется 1 Балл в этом отчётном периоде.

При возврате товаров Ozon уменьшает количество Баллов, начисляемых в отчётном периоде, когда произошел возврат товара, на сумму Баллов, которые были начислены Продавцу за возвращенный товар. В случае, если количество Баллов за возвращенный товар превышает количество начисленных Баллов в отчётном периоде, выставляет Продавцу вознаграждение за перерасход Баллов за скидки из расчета 1 Балл = 1 рубль.

2.1.4. Баллы используются для предоставления скидки на услуги OZON, оказанные Продавцу в том же отчётном периоде, в котором они были начислены, по итогам отчётного периода, и не могут использоваться в других отчётных периодах. Порядок предоставления скидки регулируется Разделом «Комиссии и тарифы».

Если после использования Баллов для предоставления скидки на услуги OZON, оказанные Продавцу, у Продавца образуется остаток неиспользованных Баллов, Ozon выплачивает Продавцу премию за предоставление скидок в рамках расчётов Баллами за скидки в рублях в эквиваленте 1 балл=1 рубль, которая не изменяет стоимость оказанных услуг.

Сведения о начисленных и использованных баллах доступны Продавцу в ЛК. Окончательный расчет причитающихся Продавцу Баллов осуществляется по окончании отчётного периода. Иная информация в ЛК о начислении, списании и использовании Баллов является предварительной и приведена исключительно для справочных целей.

2.1.5. Условия пунктов 2.1.3. и 2.1.4. Договора распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с момента предоставления Совместных скидок.

2.2. Уценка

Ozon вправе предоставить Клиенту скидку на любой товар за счет Продавца в случае повреждения его упаковки или иного несущественного недостатка, указав о таком недостатке в Карточке товара (уценка). Размер скидки определяется исходя из степени повреждения товара или его недостатка согласно условиям Раздела «Комиссии и тарифы» при условии, что цена товара после применения скидки не меньше Минимальной цены. Продавец имеет право установить иную скидку.

Если Продавец при продаже со склада Ozon не согласен с уценкой, он имеет право по своему выбору:

(а) вывезти уцененный товар в установленном в Договоре порядке;

(б) отказаться от применения уценки к его товарам, направив обращение в Службу поддержки, которое Ozon рассматривает в течение 5 рабочих дней.

Продавец при продаже со своего склада вправе самостоятельно уценить товар с повреждением упаковки или иным несущественным недостатком. В случае уценки Продавец обязан установить скидку и разместить в Карточке товара описание недостатка и изображение товара, на котором виден характер повреждений.

2.3. Скидки и учет Минимальной цены

Минимальная цена применяется при определении размера скидки на товар за счет Продавца когда:

(а) Ozon добавляет товар Продавца в акцию в порядке, предусмотренном Регламентом;

(б) Ozon уценяет товар Продавца.

Продавец не реже, чем раз в 30 дней продлевает в ЛК действие настройки учета Минимальной цены. Если Продавец не продлил её в указанный срок, Минимальная цена перестает учитываться при определении размера скидки на товар, пока Продавец не активирует настройку снова.

3. Продажа товаров с рассрочкой для Клиентов

Продавец в ЛК может воспользоваться инструментом привлечения Клиентов по предоставлению беспроцентной рассрочки. При предоставлении рассрочки Ozon Продавец даёт своё согласие на оказание Ozon услуги по привлечению Клиентов, стоимость которой определяется в пределах, установленных в ЛК, при этом Клиент считается привлеченным в момент передачи ему заказа.

Ozon имеет право без дополнительного согласования с Продавцом предлагать Клиентам приобрести товар Продавца в рассрочку с увеличением цены. При этом расчеты с Продавцом производятся исходя из установленной им цены, а Ozon оставляет себе полученную при заключении сделки дополнительную выгоду в полном объёме.

4. Другие условия продажи товара

За исключением цены товара Продавец поручает Ozon определять все иные Условия продажи товара через Платформу, в т.ч. условия и сроки возврата, которые не ухудшают положение Клиентов по сравнению с законодательством. Условия и сроки возврата определяются Ozon в соответствии с Условиями продажи товаров на Платформе и могут улучшать положение Клиентов по сравнению с законодательством или Договором. Продавец соглашается с Условиями в полном объёме.

Раздел «Действия с заказом»

1. Отмена заказа

Ozon имеет право отменять заказы Продавца, если он ненадлежащим образом исполнил обязательства по Договору. Такая отмена не признается нарушением Ozon обязательств по Договору. Продавец несет ответственность за все негативные последствия такой отмены, включая претензии или требования, предъявленные Клиентом, а также снижение показателей качества сервиса.

2. Счета-фактуры и кассовые чеки

Ozon оформляет УПД/счета-фактуры и кассовые чеки в соответствии с положениями законодательства РФ.

Продавец поручает Ozon:

(а) и/или его уполномоченным сотрудникам, в случае продажи товара юридическому лицу, оформить, подписать и направить Клиенту от его имени УПД/счёт-фактуру/УКД/ИУПД в сроки, предусмотренные законодательством.

(б) в случае продажи товара физическому лицу в целях соответствия кассовых чеков на товары Продавца требованиям к формату фискальных данных указывать в них в качестве номера телефона Продавца номер телефона службы клиентской поддержки Ozon.

Ozon вносит в УПД/счета-фактуры и кассовые чеки информацию о подлежащей применению ставке НДС исходя из данных в Карточке товара.

Если товар подлежит обязательной маркировке, Продавец обязан заблаговременно передать Ozon код маркировки такого товара для размещения в УПД/счете-фактуре, кассовом чеке.

Продавец самостоятельно несет ответственность за достоверность ставки НДС и кода маркировки, а в случае привлечения Ozon к ответственности в результате недостоверного указания такой информации – обязан возместить Ozon причиненные убытки.

Раздел «Выкуп товара Продавца»

1. Безотзывная оферта Продавца на выкуп товара

Продавец посредством безотзывной оферты предоставляет Ozon право заключить договор купли-продажи в отношении любого товара Продавца. Стороны пришли к соглашению, что Ozon получает от Продавца безотзывную оферту в дату фактической передачи товара Ozon в порядке, предусмотренном разделом «Порядок оказания услуг при продаже товаров со склада Ozon» и разделом «Порядок оказания услуг при продаже со склада Продавца». Ozon вправе акцептовать безотзывную оферту Продавца до возврата товара Продавцу.

2. Акцепт оферты Продавца и цена

Направление Продавцу в ЛК отчёта о выкупленных товарах признается акцептом оферты Продавца, включая цену товара, со стороны Ozon. С даты направления в ЛК Продавца отчёта о выкупленных товарах договор купли-продажи считается заключённым в отношении указанных в нем товаров. Стороны пришли к соглашению, что договор купли-продажи распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с даты перехода права собственности на Товар.

Порядок определения цены товара, указанной в отчёте о выкупленных товарах, установлен в Разделе «Комиссии и тарифы». При этом Стороны пришли к соглашению, что Объявленная ценность, указанная в УПД-2, Акте приёма-передачи товара или ином передаточном документе, оформленном при передаче товара Ozon, неприменима при определении цены товара при его выкупе.

Доставка товаров осуществляется лицу, указанному в ЛК, за счёт Продавца. Стоимость доставки установлена в Разделе «Комиссии и тарифы».

Положения Договора, за исключением разделов «Ответственность», «Личный кабинет», «Требования к товару», «Заверения и гарантии», «Конфиденциальность и персональные данные» и положений о выкупе товара, не применяются в отношении выкупленного Товара с момента заключения и до момента расторжения договора купли-продажи в отношении такого Товара.

3. Переход права собственности

Право собственности на Товар переходит к Ozon в наиболее позднюю из дат:

(а) при оказании услуг при продаже со склада Ozon (FBO) — на следующий день после отгрузки товара со Склада для доставки, если товар был передан Ozon в порядке, предусмотренном Разделом «Продажа со Склада Ozon (FBO)» Договора; или

(б) при оказании услуг при продаже со склада Продавца (FBS и realFBS) — на следующий день после фактической передачи отправления с товаром от Продавца к Ozon; или

(в) первого числа календарного месяца, в котором направлен отчёт о выкупленных товарах.

После перехода права собственности на Товар, Ozon вправе реализовывать его третьим лицам, в т.ч. для его дальнейшей реализации такими лицами на территории РФ или других стран.

4. Состояние товара

Товар Продавца должен соответствовать всем условиям Раздела «Требования к товару».

4.1. Товар, имеющий недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычных способах приёмки (скрытые недостатки), подлежит возврату Продавцу в течение всего Срока годности товара.

4.2. Ozon имеет право в одностороннем порядке отказаться от любого Товара Продавца путём размещения информации об этом в ЛК, а Продавец обязан вернуть стоимость такого Товара. Размещение информации об отказе является надлежащим уведомлением Продавца.

С даты размещения информации в ЛК договор купли-продажи считается расторгнутым, право собственности на Товар переходит к Продавцу.

5. Отчётные документы

Продавец, являющийся налогоплательщиком НДС, в течение 5 рабочих дней после направления отчёта обязан подписать и передать с использованием ЭДО УПД-1/ УКД-1, данные о товарах в котором должны полностью соответствовать отчёту.

В связи с тем, что Продавец передаёт товар до даты заключения договора купли-продажи, а также в связи с непрерывностью отгрузок товаров Продавцом в адрес Ozon,

Стороны пришли к соглашению, что УПД-1/ УКД-1 не являются передаточными документами, могут быть сформированы одновременно в отношении нескольких отгрузок товара за период и являются счётом-фактурой согласно положениям Налогового кодекса РФ.

Продавец, не являющийся налогоплательщиком НДС, в течение 3 рабочих дней после получения УПД-2/ УКД-2 в ЛК обязан:

(а) при отсутствии разногласий — подписать их с использованием ПЭП; либо

(б) при наличии разногласий — направить Ozon мотивированный протокол разногласий по форме, установленной Ozon, при этом данные о товарах должны полностью соответствовать отчёту.

Ozon в течение 5 рабочих дней рассматривает возражения и направляет Продавцу указанные документы с согласованными Ozon изменениями. Продавец обязан в течение 3 рабочих дней после направления подписать новые документы в ЛК или сообщить о разногласиях.

Если Продавец в установленный срок не направил свои возражения, то документы, размещённые в ЛК, признаются:

(а) должным образом подписанным Продавцом с использованием ПЭП и равнозначным документу на бумажном носителе;

(б) должным образом согласованным Сторонами (при этом датой подписания документа будет считаться последний день срока, предусмотренного для обратной связи от Продавца);

(в) должным подтверждением согласования Продавцом стоимости товаров и иных указанных в них условий, а также должным основанием для оплаты.

Стороны соглашаются, что отчёт является надлежащим первичным учётным документом, подтверждающим переход права собственности на товар.

6. Порядок оплаты

Ozon оплачивает выкупленные товары в течение 6 рабочих дней после получения надлежаще оформленных документов от Продавца посредством ЭДО либо в случаях, предусмотренных Договором, после согласования Продавцом документов в ЛК.

Если Продавец не направит подписанные документы в указанный срок или направит документ, информация в котором не соответствует отчёту, Ozon вправе по своему выбору:

(а) приостановить оплату за любой выкупленный товар, включая, но не ограничиваясь за товар, в отношении которого не предоставлены документы; и/или

(б) приостановить перечисление Продавцу денежных средств за реализованные товары по Договору.

В случае неоднократного нарушения Продавцом установленных настоящим пунктом сроков для направления подписанного надлежащим образом документа либо предоставления документа, информация в котором не соответствует отчёту, а также в случае, если срок для направления документа нарушен Продавцом на период более 1 календарного месяца, Ozon вправе в одностороннем порядке полностью либо частично приостановить исполнение своих обязательств по Договору.

Раздел «Продажа со Склада Ozon (FBO)»

1. Предмет и стоимость услуг

1.1. Услуги на схеме FBO

Ozon оказывает Продавцу следующие услуги при продаже товара со Склада:

(а) Услугу FBO;

(б) иные услуги, указанные в Разделе «Комиссии и тарифы», а также дополнительно согласованные Сторонами.

При продаже товара со Склада Партнеры Ozon оказывают Продавцу услуги, указанные в Разделе «Комиссии и тарифы».

1.2. Соответствие Регламентам

Порядок взаимодействия с Продавцом при продаже товара со Склада Ozon регулируется Договором, а также:

(а) при поставке на Склады — Регламентом партнера по поставкам товаров на фулфилмент-центры Ozon;

(б) при поставке на распределительные центры и даркстор — Регламент поставок на распределительные центры и даркстор Ozon fresh.

2. Заявка на поставку и отгрузка

2.1. Создание заявки на поставку

Продавец создает заявку на поставку, после чего отслеживает статус ее согласования в ЛК. Ozon может давать рекомендации по поставкам в ЛК — Продавец самостоятельно принимает решение об их использовании и несет за это полную ответственность.

2.2. Заполнение информации о товаре

Продавец указывает наименование товара, его количество и объем с учетом максимальных пределов, установленных в ЛК. К добавлению в заявку ограничен товар:

(а) с остатками на Складах, по которым не было продаж за последние 120 календарных дней;

(б) если показатель точности отгрузок достиг критического уровня, при этом на период действия такого ограничения Продавец вправе воспользоваться резервной поставкой в каждый Кластер приемки.

2.3. Выбор типа поставки

2.3.1. Тип поставки

Продавец выбирает таймслот из числа доступных в ЛК с учетом типа поставки:

(а) самостоятельно в Кластер приемки — Продавец отгружает поставку на Склад, указанный Ozon в ЛК;

(б) Кросс-докингом в Кластер приемки – Продавец отгружает поставку на выбранную им Точку отгрузки.

Ozon самостоятельно определяет Склады внутри выбранного Продавцом Кластера приемки.

2.3.2. Кросс-докинг

При наличии технической возможности Продавец выбирает один из следующих способов поставки по Кросс-докингу:

(а) способ Drop-off — Продавец самостоятельно привозит товар на Точку отгрузки;

(б) способ Pick-up — Ozon забирает товар со Склада Продавца, а также оказывает услугу по организации выезда курьера. Передача грузовых мест или транспортных грузовых мест осуществляется без подписания сопроводительных документов и фиксируется статусом «В пути», имеющим больший приоритет к любым иным данным и документам. Продавец не передает Ozon грузовое место или транспортное грузовое место, статус которого не изменился.

2.4. Загрузка документов

До отгрузки поставки Продавец загружает в заявку на поставку:

(а) регистрационный номер декларации на товар (ГТД), если он необходим для реализации товара Клиентам – индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (кроме Поставки с особыми условиями);

(б) при Поставке с особыми условиями — УПД-2 с использованием ЭДО.

2.5. Формирование грузового места

Для обеспечения корректности приемки, а также ускорения процесса сортировки товара и его размещения к продаже на Платформе, Продавец:

(а) указывает в заявке на поставку тип грузовых мест, их товарный состав и количество с учетом лимитов, установленных в ЛК (если иное не предусмотрено Регламентами);

(б) комплектует каждое грузовое место одинаковыми товарами;

(в) помещает грузовые места на транспортное грузовое место – если Продавец выбирает отгрузку с увеличенным лимитом грузовых мест;

(г) указывает Сроки годности каждого товара (если применимо).

При выявлении несоответствий Ozon оказывает Продавцу услуги по обработке товара в составе грузовых мест и/или обработке Сроков годности.

2.6. Отгрузка поставки

Продавец отгружает поставку на Склад, Точку отгрузки или курьеру, а Ozon принимает отгрузку одним из следующих способов:

(а) по количеству грузовых мест;

(б) доверительная приемка по количеству транспортных грузовых мест — расхождения по количеству входящих грузовых мест фиксируются по результатам приемки поставки на Складе.

Ozon вправе отказать в отгрузке в случаях, предусмотренных Договором и Регламентами, – все негативные последствия такого отказа несет Продавец. Ozon не несет ответственность за холостой прогон и/или простой транспортного средства Продавца, прибывшего с нарушением согласованного таймслота.

3. Приёмка поставки на Складе

3.1. Поштучная приёмка

Ozon принимает товары из поставки:

(а) по количеству в каждом грузовом месте;

(б) по качеству – для обеспечения безопасности, соблюдения правил поставки и проверки качества товара Ozon вправе по своему усмотрению вскрывать индивидуальную упаковку товара (в т.ч. поврежденную) для проведения выборочной или сплошной проверки;

(в) путем сканирования маркировки с маркируемого товара – Ozon вносит в документы о приёмке информацию о коде маркировки, не проверяя его статус в системе «Честный знак». При отсутствии обязательной маркировки Ozon возвращает товар Продавцу.

3.2. Сроки приёмки поставки

Ozon принимает поставку:

(а) при самостоятельной поставке в Кластер приемки – в течение 5 рабочих дней после отгрузки поставки на Склад;

(б) при Кросс-докинге – не позднее 90 календарного дня после истечения планового срока доставки поставки на Склад в Кластере приемки.

Приемка может осуществляться в несколько этапов, для чего Ozon вправе создавать в ЛК дополнительные заявки на поставку без изменения сведений о товаре в первоначальной заявке (виртуальная приемка).

3.3. Излишек, брак и поставка с неполным составом

При выявлении расхождений с заявкой на поставку по количеству и/или качеству товара Ozon (кроме случаев, указанных в Разделе «Комиссии и тарифы»):

(а) для Опознанного излишка – принимает товар и оказывает Продавцу услугу по обработке Опознанного излишка;

(б) для Неопознанного излишка и брака – возвращает товар Продавцу и оказывает ему услуги по обработке Неопознанного излишка и/или брака;

(в) для поставки с количеством товара меньше заявленного – оказывает Продавцу услугу по бронированию места и персонала для поставки с неполным составом.

4. Результаты приёмки

4.1. Данные в ЛК и документы

По завершении приемки поставки на Складе в ЛК отображаются данные о наименовании и количестве принятого товара, а также направляются следующие документы:

(а) Акт приёмки;

(б) Акт о браке;

(в) Акт об излишках.

Данные в ЛК являются преимущественным достоверным источником информации о результатах приёмки и подлежат обязательной проверке со стороны Продавца. Направление документов о приемке в ЛК является необходимым и достаточным подтверждением надлежащего исполнения Ozon обязанности по выставлению документов и их согласованию с Продавцом.

4.2. Согласование данных в ЛК и документов

В течение 7 календарных дней после направления документов о приемке в ЛК Продавец обязан:

(а) при отсутствии разногласий — подтвердить документы в ЛК; либо

(б) при наличии разногласий — направить мотивированные возражения по форме Ozon, приложив видео сборки и отгрузки поставки со своего склада.

Если в указанный срок Продавец не подтвердил документы и данные в ЛК или не направил по ним мотивированные возражения, то документы и данные о результатах приемки в ЛК считаются согласованными Сторонами в редакции Ozon. Датой согласования является последний день срока предоставления обратной связи от Продавца.

4.3. Направление УПД-2

Действует с 2 октября 2026 г.

Ozon подгружает в ЛК шаблон УПД-2 с данными о результатах приемки, а Продавец направляет его Ozon по ЭДО:

(а) если принятые товары подлежат обязательной маркировке – в течение 3 календарных дней с даты приемки поставки на Складе;

(б) в остальных случаях – по усмотрению Продавца в течение 5 рабочих дней с даты приемки поставки на Складе.

УПД-2 выполняет техническую функцию и не является первичным учетным документом. Ozon подписывает УПД-2 только в случае его полного соответствия данным в ЛК. При выявлении ошибок Продавец обязан самостоятельно их исправить и повторно направить УПД-2 в адрес Ozon.

4.4. Документы о результатах приёмки Поставки с особыми условиями

По завершении приемки Поставки с особыми условиями Стороны подписывают УПД-2 с использованием ЭДО.

При обнаружении в ходе приемки несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки, упаковки, Срока годности товара условиям Договора либо данным, указанным в маркировке и УПД-2, Ozon в течение 5 календарных дней с момента завершения приемки поставки на Складе направляет Продавцу на подписание Акты о расхождениях (ТОРГ-2). Согласование Актов осуществляется по правилам этого Раздела.

Если при приемке ювелирных изделий обнаружены несоответствия кодов маркировки, то в течение 5 календарных дней с момента направления Актов о расхождениях (ТОРГ-2)

Продавец обязан направить Ozon корректировочные документы по ЭДО либо мотивированные возражения по форме Ozon.

5. Продажа товара со Склада

5.1. Доступность товара к продаже

После поштучной приёмки товар:

(а) принимается к транзиту – комплексу логистических услуг по обработке и подготовке товара к отгрузке для реализации Клиенту или перемещения между Складами. Товар находится в транзитном статусе в течение 21 календарного дня после приемки поставки, стоимость транзита включена в плату за логистику;

(б) становится доступным к продаже на Платформе

5.2. Дополнительная упаковка товара на Складе

Перед отгрузкой товара по заказу Клиента Ozon дополнительно упаковывает товар на Складе:

(а) для улучшения качества обслуживания Клиента и снижения риска повреждения упаковки Продавца, которая должна соответствовать требованиям Регламентов;

(б) функционал подключается автоматически, при этом Продавец вправе отключить его в ЛК:

- для товаров с низким индексом надежности упаковки – Продавец обязан регулярно отслеживать значения индекса;
- для категорий или типов товаров, определяемых Ozon, – Продавец получает об этом Уведомление не менее чем за 5 рабочих дней;

(в) Продавец вправе самостоятельно подключить функционал в ЛК для конкретных товаров;

(г) услуга оказывается при условии, что на Складе есть упаковочные материалы и ОВХ товара позволяют упаковать товар в них;

(д) дополнительная упаковка подлежит снятию при Отмене до передачи товара в логистику или возврате товара на Склад

6. Нахождение товара на Складе

6.1. Этапы нахождения товара на Складе

Товар проходит следующие этапы нахождения на Складе:

(а) размещение – период нахождения товара на Складе, наступивший, если по истечении транзита товар не был продан или вывезен Продавцом. Размещение начинается в день, следующий за окончанием транзитного периода, и завершается в срок, указанный в Разделе «Комиссии и тарифы», – не позднее этого срока Продавец обязан вывезти товар со Склада;

(б) вынужденное размещение – период нахождения товара на Складе, наступивший, если по окончании размещения Продавец не исполнил обязательство по вывозу товара, а также в иных случаях, установленных Договором.

Для обеспечения безопасности и дополнительного контроля качества Ozon вправе повторно определять готовность товара к продаже, перемещая его внутри Склада и проводя его проверку, в т.ч. со вскрытием любой упаковки. Ozon вправе скорректировать сведения об остатках товара в ЛК.

6.2. Проверка товара, находящегося на Складе

Действует с 2 октября 2026 года.

Для обеспечения безопасности и дополнительного контроля качества Ozon вправе повторно определять готовность товара к продаже, перемещая его внутри Склада и проводя его проверку, в т.ч. со вскрытием любой упаковки. Ozon вправе пересмотреть результаты приемки и актуализировать сведения об остатках товара в ЛК.

6.3. Пересортица

Если среди товара на Складе обнаруживается Пересортица, Ozon направляет Продавцу в ЛК и/или по электронной почте Акт о зачёте излишков и недостач в результате пересортицы.

7. Перемещение товара между Складами

7.1. Право Ozon на перемещение товара между Складами

Ozon вправе самостоятельно определять потребность в товаре Продавца на других Складах и при необходимости перемещать товар с одного Склада на другие Склады.

7.2. Услуга по перемещению товара между Складами

7.2.1. Создание заявки

Действует с 19 августа 2026 года.

Продавец оставляет в ЛК заявку на перемещение товара между Складами при условии соблюдения следующих требований:

(а) заявка и количество товаров в ней соответствуют инструкции;

(б) можно перемещать только товары надлежащего качества;

(в) редактирование и управление заявкой доступно до ее перехода в статус «Сборка на складе».

7.2.2. Перемещение товара между Складами

Получив заявку Продавца, Ozon присваивает ей номер при наличии технической возможности оказать услугу, после чего перемещает товар между Складами в течение 60 календарных дней.

Раздел «Продажа со склада Продавца (FBS и realFBS)»

1. Услуги при продаже со склада Продавца

1.1. Схемы FBS и realFBS

При реализации товара со своего склада Продавцу доступны следующие схемы продаж:

(а) FBS – Ozon осуществляет доставку отправления в Кластер назначения;

(б) realFBS – Продавец доставляет отправления Клиенту любым из методов: самостоятельно либо с привлечением Партнеров Ozon, Интегрированных или Сторонних служб доставки.

1.2. Соответствие Регламентам

Порядок взаимодействия с Продавцом при продаже товара со Склада Продавца регулируется Договором, а также:

(а) для схемы FBS — Регламентом Продавца, который продает со своего Склада доставкой Ozon;

(б) для схемы realFBS — Регламентом Продавца, который работает по схеме стандартной и крупногабаритной доставки через Партнеров Ozon (при стандартной и КГТ-доставке) или Регламентом Продавца, который продает со своего склада по схеме экспресс-доставки самостоятельно, через Партнеров Ozon и с доставкой в ПВЗ (при экспресс-

доставке), Регламентом Продавца, который работает по схеме стандартной и крупногабаритной доставки самостоятельно (метод «Своя или другая служба»), Регламентом realFBS для категории «Продукты питания Ozon fresh».

2. Настройка склада Продавца

Продавец заполняет в ЛК контактные данные своего Склада, режим его работы, а также выбирает метод доставки, доступный в рамках соответствующей Услуги FBS или realFBS. Ozon вправе перенести Склад в архив, включая выбранный ПВЗ для получения возвратов, если со Склада не было отгрузок в течение 30 календарных дней. Ozon вправе установить максимальный срок на сборку Заказа, необходимый для информирования Клиента о сроках доставки.

3. Обновление остатков

Продавец обязан в режиме реального времени указывать в ЛК актуальное количество каждого из товаров, которые он готов реализовывать с каждого из своих складов. Такие товары доступны к реализации на Платформе.

4. Управление заказом

При оформлении заказа в ЛК отображается информация о его составе, количестве товара и цене. Продавец вправе отменить заказ, однако несет ответственность за любые негативные последствия своего решения, включая претензии Клиентов и снижение показателей качества сервиса. Заказ также считается отмененным Продавцом, если об этом сообщила выбранная им служба доставки.

5. Сборка и отгрузка отправления

Получив заказ, Продавец самостоятельно:

(а) указывает количество и ОВХ отправлений, сформированных из товаров в Заказе;

(б) в отсутствие на товаре штрихкода производителя клеит Этикетку товара, а также указывает номер штрихкода в Карточке товара;

(в) упаковывает Товар так, чтобы в процессе доставки обеспечить его сохранность и аккуратный внешний вид с учетом требований к упаковке в Регламентах;

(г) передает отправление в доставку строго в соответствии с перечнем в заказе с учетом особенностей, указанных в Разделах «FBS» и «realFBS».

Продавец учитывает условия сборки и отгрузки отправлений, установленные в разделах «FBS» и «realFBS».

6. Передача кодов маркировки

Если это предусмотрено интерфейсом ЛК, Продавец до передачи отправлений передает Ozon код маркировки товара, подлежащего обязательной маркировке, и поручает проверить его в системе «Честный знак». Если код маркировки не прошел проверку в системе «Честный знак», Продавец не сможет собрать Заказ до тех пор, пока не введет корректный код.

Ozon не является участником оборота товара в ГИС МТ и не производит иных действий с кодами маркировки, полученными от Продавца, кроме размещения в УПД/счет-фактуре для Клиента.

7. Правила обработки Отправлений на Платформе

7.1. Ozon не несет ответственности за: холостой прогон и/или простой транспортного средства Продавца.

7.2. При выявлении несоответствий Продавец принимает на себя риск наступления любых негативных последствий, в т.ч. если обнаружено следующее:

(а) вложен не тот товар (пересорт), ввиду чего Клиент отказывается от получения товара, — Стороны производят расчеты аналогично возврату;

(б) недовложение товара, заявленного в отправлении, — Ozon удерживает у Продавца сумму, фактически уплаченную Клиентом за товар, не возвращая Вознаграждение за его продажу в счет обработки недовложения;

(в) Продавец передал отправление по истечении рекомендованного слота и/или не передал отправление после нескольких переносов даты доставки до Клиента — Ozon вправе отменить заказ.

7.3. Ozon вправе приостановить размещение на Платформе одного или нескольких товаров Продавца до момента устранения или выяснения обстоятельств любого из следующих нарушений:

(а) передача товара, характеристики которого не соответствуют заявленным в Карточке товара;

(б) передача товара с нарушением требований к Сроку годности;

(в) отсутствие подтверждения о готовности заказа к передаче в срок по схеме realFBS;

(г) предоставление недостоверной информации о сроках и географии доставки, режиме работы склада Продавца, трек-номере заказа, а также иной информации, обязательной к предоставлению;

(д) действия (бездействие) Продавца, в результате которых Ozon отменяет заказ Клиента;

(е) использование и распространение персональных данных Клиентов, полученных от Ozon, в целях, отличающихся от указанных в Договоре;

(ж) рекламные вложения в заказы с целью продвижения своего товарного знака и/или стороннего сайта;

(з) иные случаи нарушения Продавцом обязательств по Договору.

При неоднократном нарушении Продавцом указанных обязательств (2 или более раза) Ozon вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг в отношении товаров Продавца, по которым произошло нарушение. Такие действия не являются нарушением Ozon обязательств по Договору.

7.4. Штрафы за операционные ошибки Продавца

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Разделом «Продажа со склада Продавца (FBS и realFBS)» Договора, Ozon начисляет Продавцу следующие штрафы:

(а) за превышение индекса ошибок, возникшее ввиду:

просроченной отгрузки/доставки отправления по инициативе или вине Продавца;

отмены заказа, в т.ч. Клиентом по вине Продавца;

(б) из-за жалобы Клиента на Пересортицу или недовложение;

(в) за передачу отправления по истечении рекомендованного слота (для FBS).

Продавец вправе заявить мотивированные возражения по штрафу в течение 14 календарных дней после его применения.

FBS

1. Предмет и стоимость услуг

1.1. Услуги на схеме FBS

Ozon оказывает Продавцу следующие услуги при продаже товара со своего Склада стандартной или КГТ-доставкой:

(а) Услуга FBS;

(б) иные услуги, указанные в Разделе «Комиссии и тарифы», а также дополнительно согласованные Сторонами.

При продаже товара со Склада Продавца Партнеры Ozon оказывают ему услуги, указанные в Разделе «Комиссии и тарифы».

1.2. Возврат товара Продавцу

Обязательство по возврату товара Продавцу (в т.ч. в случае Отмены или полного

Невыкупа) признается исполненным:

(а) при способе «Pick-up» – с даты передачи возвратов Продавцу;

(б) при способе «Drop-off» – с даты направления Уведомления о необходимости вывезти возвраты с указанием адреса СЦ или ПВЗ или пункта Партнёра Ozon, а также доступных интервалов вывоза товара, сроков вывоза и утилизации.

2. Передача и приёмка Отправления

2.1. Способы передачи Отправления

Для передачи Отправления Продавец выбирает один из следующих способов, применяемый ко всем Отправлениям:

(а) способ Pick-up – Ozon забирает отправление и возвращает его на склад Продавца;

(б) способ Drop-off – Продавец передаёт отправление и получает возврат в СЦ/ПВЗ. Ozon вправе прекратить приём отправлений в выбранном СЦ/ПВЗ, предложив Продавцу другой из числа доступных.

2.2. Сроки передачи отправлений

Продавец обязан передать отправление не позднее рекомендованного слота, установленного в ЛК для каждого из способов передачи отправлений.

2.3. Порядок передачи отправлений

2.3.1. Поштучная или доверительная приёмка

Продавец вправе передавать отправления:

(а) поштучно;

(б) самостоятельной приемкой. Самостоятельная приемка осуществляется поштучно. Ozon определяет доступность самостоятельной приёмки для Продавца;

(в) доверительной приёмкой (по грузовым местам) — по указанию Продавца в ЛК.

Продавец следит за приёмкой каждого отправления и обязуется в режиме реального времени проверять, изменился ли в ЛК статус принятого отправления.

2.3.2. Доверительная приемка предсортированных грузомест

Если это предусмотрено пользовательским интерфейсом ЛК, доверительная приемка по грузовым местам может производиться:

(а) по грузоместам типа «коробка» — для сортируемых отправлений;

(б) по грузоместам типа «палета» — для сортируемых и несортируемых отправлений.

Типы отправлений:

(а) Сортируемое отправление — малогабаритное отправление с максимальным размером, установленными в ЛК.

(б) Несортируемое отправление — отправление, которое превышает максимальные габариты, установленные в ЛК. Такое отправление может быть передано доверительной приемкой по грузовым местам типа «палета».

Ozon полагается на указанные Продавцом ОВХ при определении габаритов отправлений. Если ОВХ были указаны неверно, Ozon вправе изменить тип отправления.

При передаче отправлений по грузовым местам в коробке или палете – Ozon оказывает Продавцу услугу обработки грузоместа и при этом не оказывает услугу обработки отправлений.

2.3.3. Фиксация передачи отправления

Передача отправления осуществляется без подписания сопроводительных документов и фиксируется статусами в ЛК, которые имеют больший приоритет к любым иным данным и документам:

(а) «У водителя» — при поштучной приемке способом Pick-up;

(б) «Доставляется» — при поштучной приемке способом Drop-off или при доверительной приемке (по грузовым местам);

(в) «Готов к отгрузке» — если отсутствует отправление, заявленное к передаче, при этом Ozon фиксирует срок истечения времени, рекомендованного к отгрузке.

2.3.4. Расхождение статусов в ЛК

При расхождении статусов в ЛК с фактически переданными отправлениями Продавец:

(а) при поштучной приемке – проводит проверку на месте, не передает Ozon отправление, статус которого не изменился, и не вправе заявлять по нему возражения;

(б) при доверительной приемке — в течение 5 рабочих дней с момента передачи отправления заявляет мотивированные возражения и прикладывает видео сборки грузового места, отвечающего требованиям Раздела «Видеофиксация на складе FBS». Если в указанный срок Продавец не заявил мотивированные возражения, то данные о результатах доверительной приёмки в ЛК считаются согласованными Сторонами в редакции Ozon. Датой согласования является последний день срока предоставления обратной связи от Продавца.

2.4. Приёмка отправления

Ozon принимает отправление и проверяет его на соответствие Этикетки и ОВХ, заявленным Продавцом в ЛК, а также на соответствие Регламентам. Для обеспечения безопасности, соблюдения правил передачи отправления, а также проверки качества товара, входящего в отправление, Ozon вправе выборочно вскрывать любую упаковку, в т.ч. повреждённую.

1. Выбор службы доставки

Продавец в ЛК выбирает метод доставки:

(а) Партнёры Ozon;

(б) Интегрированная служба доставки из числа доступных (при этом параметры устанавливаются автоматически);

(в) самостоятельно или Другая служба доставки, параметры которой Продавец указывает в ЛК (способ доставки, географию доставки, наличие подъема на этаж и т.д), при этом Продавец обязан не позднее, чем за 3 рабочих дня вносить в ЛК изменения Другой службы доставки или параметров осуществления доставки.

Ozon имеет право запросить у Продавца документальное подтверждение заключения договора с выбранной Интегрированной или Другой службой доставки.

Продавец на любом методе вправе выбрать доставку в ПВЗ Ozon и/или Экспресс-доставку при их доступности в ЛК. Сроки Экспресс-доставки, передачи Отправлений установлены в ЛК.

2. Метод доставки Партнёры Ozon

2.1. Перечень услуг

Партнеры Ozon оказывают Продавцу комплекс услуг по доставке и иные услуги, стоимость и перечень которых установлены:

(а) при стандартной и КГТ доставке — в ЛК Продавца;

(б) при Экспресс-доставке — в Разделе «Комиссии и тарифы».

2.2. Выбор Партнёра Ozon по оказанию услуг доставки

Ozon организует взаимодействие Продавца с Партнёрами Ozon по оказанию услуг доставки. При этом для заключения договора по оказанию услуг доставки Продавец вправе выбрать Партнера Ozon из доступного перечня.

Ozon передает Партнёрам по оказанию услуг контактные данные Продавца для связи, предоставленные Продавцом при регистрации на Платформе или позднее в ЛК.

2.3. Порядок передачи отправлений

Для передачи отправлений Партнёру Ozon Продавец обязан распечатать из ЛК актуальные на момент передачи (с учетом возможных отмен) сопроводительные документы: Этикетку, АПП, иной передаточный документ перевозчика (при наличии). По запросу Ozon Продавец обязан предоставить сканы всех документов, подтверждающих фактическую передачу Отправлений Партнёру Ozon, в течение 5 рабочих дней с даты Уведомления.

Продавец передает отправления Партнёру Ozon в пункт приема, выбранный Продавцом в ЛК. Партнёр Ozon принимает отправления (без их вскрытия) и проверяет их на соответствие Этикетки и ОВХ, заявленным Продавцом в ЛК, а также на соответствие условиям Регламентов.

При передаче отправлений Почте России для доставки методом «Почта России и Ozon», Продавец забирает подписанный АПП и иные документы, оформленные и подписанные Почтой России. По запросу Ozon Продавец обязан предоставить сканы всех документов, подтверждающих фактическую передачу Отправлений Почте России, в течение 5 рабочих дней с даты Уведомления.

2.4. Экспресс-доставка

2.4.1. Условия оказания услуг по Экспресс-доставке

Передача и возврат отправлений осуществляется только способом «Pick-up» без доверительной приемки, отправление доставляется напрямую Клиенту или в ПВЗ.

Если курьер при осмотре выявляет наличие видимых дефектов или несоответствие требованиям к упаковке, он не принимает отправление.

Если Клиент отказался от приемки или не смог принять отправление, то оно подлежит возврату Продавцу в тот же или на следующий рабочий день.

Передача и возврат отправлений фиксируется и подтверждается статусами в ЛК и/или через СМС-код.

2.4.2. Порядок подтверждения передачи статусами в ЛК

При передаче Продавец идентифицирует представителя Партнёра Ozon и проверяет соответствие названного им номера отправления с номером из ЛК и передает отправление.

Факт передачи отправления фиксируется в ЛК статусом «Доставляется».

В момент непринятия отправления Клиентом Партнёр Ozon переводит Отправление в статус «Отмена». Факт возврата отправления Продавцу фиксируется присвоением последнего возвратного статуса отправлению в ЛК Продавца.

2.4.3. Порядок идентификации курьера

До передачи отправления Продавец идентифицирует курьера Партнёра Ozon.

Для идентификации курьера Партнёра Ozon Продавец может использовать проверочный код. Продавец просит курьера сообщить проверочный код. Продавец вводит такой код в ЛК для проверки корректности. Без ввода кода идентификация не считается пройденной.

Продавец обязан соблюдать конфиденциальность в отношении полученного кода, а также обеспечить соблюдение конфиденциальности своими представителями.

Риски передачи отправления без идентификации курьера, при несовпадении кода несёт Продавец.

2.5. Претензии к возврату

Продавец вправе обратиться к Ozon с претензией к возврату в течение 5 рабочих дней с даты приемки возвратов от Партнёра Ozon.

Отправление или товар считается переданным в заявленном количестве и качестве, если в течение указанного срока Продавец не заявит Ozon мотивированных возражений через ЛК, с приложением минимального объёма подтверждающих данных и документов для рассмотрения заявки согласно Регламентам.

Претензии Продавца не принимаются, если товар возвращен в отправлении с неповрежденной упаковкой.

В качестве мотивированных возражений Стороны признают результаты видеофиксации процесса сборки, отгрузки /приемки возврата от Партнёра Ozon, вскрытия отправлений/ грузовых мест, позволяющих идентифицировать спорные возвраты и фиксировать выявленные Продавцом недостатки.

Продавец вправе обратиться к Ozon для организации взаимодействия с Почтой России по вопросам поиска возвратного отправления в случае неполучения возврата на методе «Почта России и Ozon» в течение 60 календарных дней с даты приемки от Клиента либо истечения срока хранения отправления для выдачи Клиенту.

3. Методы доставки «Интегрированная служба доставки» и «Своя или Другая служба доставки»

3.1. Сроки передачи заказов

Продавец передает заказы в доставку с таким расчетом, чтобы заказ был доставлен Клиенту в пределах временных периодов, установленных в ЛК Продавца.

3.2. Уведомление о передаче заказа в доставку

Продавец обязан своевременно передавать Ozon информацию о передаче заказа в доставку, в т.ч. трек-номер (при наличии).

Ozon имеет право запросить у Продавца документальное подтверждение передачи отправления в доставку, а Продавец обязан предоставить данные в течение 3 рабочих дней.

3.3. Передача статусов доставки заказа

Продавец обязан своевременно сообщать Ozon статусы доставки заказа одним из следующих способов:

(а) Путем передачи трек-номеров заказов, если это Интегрированная служба доставки;

(б) Путем указания статусов доставки заказов в ЛК, если это своя или Другая служба доставки.

Для целей передачи статусов доставки заказа Интегрированными службами доставки и самостоятельно или Другими службами доставки Ozon оказывает Продавцу услугу

интеграции с Логистической платформой.

3.4. Достоверность информации

Продавец несет полную единоличную ответственность за достоверность предоставленных сведений о службе доставки, параметрах доставки и статусах заказов.

Если Продавец не передает заказ в установленные сроки и не обеспечивает соблюдение сроков доставки заказа Клиенту, не предоставил своевременно (непосредственно после наступления соответствующего события) или предоставил недостоверную информацию, то Ozon отменяет заказ или переносит срок доставки, а также понижает показатели качества сервиса Продавца, и Продавец принимает на себя риски наступления всех негативных последствий.

Если Заказ, который Ozon отменил в результате несвоевременного предоставления/непредоставления Продавцом статуса, был фактически доставлен Клиенту, то Ozon не несет ответственность за негативные последствия, возникшие в результате такого действия/бездействия Продавца.

Если Продавец передал Ozon трек-номер Интегрированной службы доставки, стороны признают, что достоверными сведениями о статусах доставки заказа являются сведения, полученные по трек-номеру от Интегрированной службы доставки. Ozon не несет ответственность за негативные последствия в случае передачи Клиенту недостоверной информации о статусе заказа.

3.5. Размещение и доставка товаров категории продукты питания

Продавец гарантирует, что размещение и доставка товаров из категории продукты питания:

а) осуществляются с соблюдением температурного режима, установленного для каждого вида товара;

б) осуществляются лицами, которые имеют все необходимые разрешительные документы, в т.ч. личные медицинские книжки.

3.6. Сервисный сбор за интеграцию с Логистической платформой

Продавец оплачивает сервисный сбор за интеграцию с Логистической платформой. Его размер установлен Разделом «Комиссии и тарифы». Интеграция с Логистической платформой представляет собой услугу Ozon по сбору, систематизации и трансляции логистических данных Продавцу и/или Клиенту.

При доставке Интегрированными службами Продавец в рамках интеграции с Логистической платформой получает следующие логистические данные от Интегрированных служб доставки: статус доставки, в т.ч. в автоматизированном режиме с использованием API служб доставки, сроки доставки, география городов присутствия служб доставки и маршруты перевозки, география ПВЗ служб доставки — график работы, маршрут к ПВЗ служб доставки, появление новых ПВЗ служб доставки.

При самостоятельной доставке и доставке Другими службами Продавец в рамках интеграции с Логистической платформой передает, а Ozon систематизирует и транслирует следующие логистические данные: география доставки Продавца, индивидуальные тарифы на КГТ и параметры погрузочно-разгрузочных работ (ПРР), статус доставки.

4. Доставка в ПВЗ Ozon

4.1. Доступность метода доставки в ПВЗ Ozon

Доступность метода доставки ПВЗ Ozon определяется Ozon исходя из требований законодательства, логистических ограничений и ограничений Склада Ozon, потребностей Клиентов.

Метод доставки в ПВЗ Ozon подключается по умолчанию для метода Партнёры Ozon и самостоятельно или Другая служба доставки. Продавец вправе отключить (архивировать) метод доставки в ПВЗ Ozon.

4.2. Порядок передачи отправлений

4.2.1. Приемка в СЦ/ПВЗ

Если метод доставки в ПВЗ Ozon подключен одновременно с методом Партнёры Ozon, последние доставляют отправления до СЦ Ozon в Кластере назначения, а затем – Ozon или Партнёры Ozon доставляют товар до места выдачи. Партнёр Ozon передает Ozon отправления в СЦ Ozon в соответствии с перечнем, заявленным в ЛК к отгрузке – поштучно или доверительной приемкой.

Если метод доставки в ПВЗ Ozon подключен одновременно с методом самостоятельно или Другая служба доставки, Продавец или Другая служба доставки доставляют отправления до ПВЗ для выдачи отправления Клиенту и передают в ПВЗ Отправления поштучно.

Передача Отправления осуществляется без подписания сопроводительных документов и фиксируется статусами «Доставляется» или «Ожидает в ПВЗ» в ЛК, которые имеют больший приоритет к любым иным данным и документам.

4.2.2. Расхождение статусов в ЛК

При расхождении статусов в ЛК с фактически переданными отправлениями Продавец:

(а) при поштучной приемке – проводит проверку на месте, не передает Ozon отправление, статус которого не изменился, и не вправе заявлять по нему возражения;

(б) при доверительной приемке – в течение 5 рабочих дней с момента передачи отправления заявляет мотивированные возражения и прикладывает видео сборки грузового места, отвечающего требованиям Раздела «Видеофиксация на складе realFBS». Если в указанный срок Продавец не заявил мотивированные возражения, то данные о результатах доверительной приемки в ЛК считаются согласованными

Сторонами в редакции Ozon. Датой согласования является последний день срока предоставления обратной связи от Продавца.

4.3. Приемка отправления

Ozon принимает отправление и проверяет его на соответствие Этикетки, целостности упаковки, ОВХ Отправления, отсутствие внешних повреждений, а также на соответствие Регламентам. Для обеспечения безопасности, соблюдения правил передачи отправления, а также проверки качества товара, входящего в отправление, Ozon вправе выборочно вскрывать любую упаковку, в т.ч. повреждённую.

СЦ/ПВЗ вправе отказать в приёме Отправления, не соответствующего требованиям выше.

5. Погрузочно-разгрузочные работы (ПРР)

Продавец обязан обеспечить уровень качества обслуживания Клиентов при доставке в соответствии с обычаями делового оборота, в т.ч. осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, включающие в себя услугу подъема на этаж. Подъем на этаж включает в себя доставку до двери Клиента с заносом в помещение, если иное не указано Клиентом.

Продавец определяет, является ли подъем на этаж платным для Клиента с учетом метода доставки. При выборе метода Партнёры Ozon подъем на этаж для Клиента платный.

Если подъем на этаж платный, а Клиент его не оплатил, Продавец вправе не осуществлять подъем на этаж. Если Клиент оплатил подъем по любому тарифу, Продавец обязан осуществить подъем.

6. Стоимость услуг и порядок оплаты

6.1. Стоимость услуг на методе ПВЗ Ozon

Стоимость услуг Ozon на методе ПВЗ Ozon определена в Разделе «Комиссии и тарифы».

6.2. Стоимость доставки и подъема на этаж

Стоимость доставки и подъема на этаж определяется в ЛК в зависимости от способа доставки и характеристик отправления.

При стандартной и Экспресс-доставке силами Партнёров Ozon, Продавец вправе устанавливать лимиты стоимости доставки в ЛК, при этом итоговая стоимость рассчитывается по факту оказания услуг.

Если после оформления Клиентом заказа до момента отгрузки увеличились тарифы Партнёра Ozon, Продавец оплачивает разницу между лимитом стоимости доставки и тарифом.

Ozon имеет право за свой счет предоставлять Клиентам скидки на доставку.

6.3. Оплата доставки и подъема на этаж

Ozon принимает от Клиента оплату стоимости доставки и подъема на этаж и перечисляет Продавцу вместе с денежными средствами, полученными за товар, в порядке, предусмотренном Договором. При этом стоимость доставки, взимаемая с Клиента, может быть выше стоимости доставки, перечисляемой Продавцу. Ozon вправе оставлять себе полученную дополнительную выгоду в полном объеме. Вознаграждение Ozon за перечисление стоимости доставки включено в Вознаграждение за продажу.

6.4. Отчёт за доставку Клиенту

Вместе с Отчётными документами, Ozon направляет Продавцу Отчёт о перечислениях, а Продавец согласует его в порядке и сроки, предусмотренные Разделом «Отчетные документы и взаиморасчеты» Общих условий.

7. Обработка возвратов Клиентов

7.1. Условия обработки возвратов

Продавец осуществляет возврат, обмен, замену товара на основании положений Условия продажи товаров для физических лиц в OZON.ru с учетом особенностей, установленных Договором.

7.2. Заявка на возврат

Если Клиент обращается с требованием о возврате товара, Продавец обязан рассмотреть такую заявку и в течение 1 календарного дня принять одно из следующих решений:

(а) согласовать передачу Клиентом товара на возврат;

(б) вернуть Клиенту денежные средства без фактической передачи товара на возврат;

(в) частично компенсировать Клиенту стоимость товара;

(г) мотивированно отказать в согласовании возврата товара.

Продавец имеет право предложить Клиенту дополнительные способы урегулирования заявки на возврат из тех, что доступны в его ЛК.

Клиент и Продавец имеют право привлечь Ozon к разбирательству по заявке, при этом решение Ozon признается обязательным для Сторон (при условии его соответствия требованиям законодательства о защите прав потребителей).

7.3. Легкий возврат

Продавец поручает Ozon организовать приемку возвратов товаров через Почту России (услуга Легкий возврат), которая включает в себя:

(а) прием товара от Клиента;

(б) доставка принятого товара по адресу отделения Почты России, указанного

Продавцом в ЛК.

Услуга Легкого возврата оказывается при всех видах доставки в случае, если габариты товара не превышают лимиты Почты России. При приемке оценка состояния товара не проводится. Срок доставки товара зависит от адреса отделения Почты России, указанного Продавцом в ЛК. Параметры товаров, возврат которых возможен через Почту России, указаны в ЛК. Стоимость Легкого возврата установлена в Разделе «Комиссии и тарифы».

При получении возвратов в отделении Почты России (ОПС), доставленных методом «Почта России и Ozon», Продавец подписывает представленные Почтой России сопроводительные документы. В случае повреждения отправлений или товаров, Продавец и представитель Почты России фиксируют обнаруженные повреждения в ОПС. Продавец предоставляет Ozon подписанные в ОПС документы при обращении за возмещением утраченного или поверженного товара.

7.4. Возврат силами Продавца

Если параметры товаров Продавца не подходят для Легкого возврата, Продавец самостоятельно организует прием возвратов от Клиентов.

7.5. Сроки вывоза возврата

Продавец обязан забрать возвращённый товар в течение 10 календарных дней с момента его поступления в пункт получения возвратов.

7.6. Сроки принятия решения по возврату

Продавец обязан принять решение об удовлетворении требования Клиента либо об отказе в его удовлетворении в течение 7 календарных дней с даты получения возврата от Клиента.

7.7. Возврат денежных средств, уплаченных Клиентом за товар, доставку и подъем на этаж

Продавец сообщает Ozon о принятом решении по возврату или, если Продавец не вывез возврат в установленный срок для вывоза, или по решению Ozon в результате арбитража, Ozon осуществляет возврат Клиенту денежных средств, уплаченных за товар. Расчеты между Сторонами производятся в общем порядке, предусмотренном Договором. Если Клиент возвращает товар с недостатками, при пересорте или недовложении, Продавец возвращает Ozon полученную ранее стоимость доставки, а также перечисляет стоимость понесенных Клиентом затрат на возврат товара Продавцу и подъема на этаж (при наличии), а Ozon перечисляет эти денежные средства Клиенту.

7.8. Услуга частичной компенсации

По запросу Продавца Ozon оказывает услугу по начислению частичной компенсации стоимости товара Клиенту. В своем запросе Продавец сообщает Ozon сумму частичной компенсации, а Ozon перечисляет ее Клиенту в течение 1 рабочего дня. Стоимость услуги равняется сумме частичной компенсации. Клиент, получивший компенсацию,

имеет право вернуть товар по иным основаниям. В таком случае Ozon возвращает Продавцу уплаченную сумму по частичной компенсации.

Раздел «Продажа на витрине Ozon Селект»

1. Особенности оказания услуг

1.1. Перечень услуг

При реализации Продавцом товаров на витрине Ozon Селект:

(а) Ozon исполняет поручения Продавца и оказывает ему услуги, указанные в Разделе «Комиссии и тарифы», а также иные услуги по выбору Продавца из числа доступных в разделе ЛК Ozon Селект;

(б) Партнеры Ozon оказывают Продавцу услуги, указанные в Разделе «Комиссии и тарифы».

В случае, если товар продается и на витрине Селект, и на витрине Ozon, услуги оказываются так же к товарам из Заказов, оформленных клиентами на витрине Ozon. Ozon устанавливает список Складов, на которых оказываются услуги.

1.2. Особенности оказания услуги дополнительной упаковки товара на складе Ozon

Ozon по поручению Продавца осуществляет дополнительную брендированную упаковку товара при отгрузке Заказа со склада Ozon. Продавец поручает Ozon самостоятельно подобрать вид дополнительной брендированной упаковки для конкретного товара. Дополнительная упаковка производится не в целях обеспечения дополнительной сохранности товаров, ответственность за товары устанавливается в соответствии с общими условиями Договора. Ozon имеет право установить критерии для товаров, для которых услуга дополнительной упаковки является обязательной.

1.3. Особенности оказания услуги пломбирования

Ozon по поручению Продавца осуществляет пломбирование товаров на складе Ozon. Ozon перед упаковкой Заказа прикрепляет к экземпляру товара пломбу, если это возможно без нарушения товарного вида. Отсутствие пломбы может быть причиной отказа в принятии возврата у Клиента. Услуга пломбирования не оказывается в отношении товаров из возвратов, принятых до подключения услуги на такой товар. Ozon имеет право установить критерии для товаров, для которых услуга пломбирования является обязательной.

1.4. Особенности оказания услуги Продвижения бренда

Услуга Продвижение бренда не распространяется на заказы товаров на витрине Селект.

2. Порядок подключения к Ozon Селект

2.1. Доступность продажи на витрине Ozon Селект

Продажа на витрине Ozon Селект доступна для товаров, соответствующих следующим критериям:

(а) товар относится к определенной категории

и

(б) товар реализуется под Брендом,

входящими в перечень, установленный Ozon.

Под Брендом подразумевается товарный знак, правовая охрана которого распространяется на территорию РФ, либо обозначение в процессе регистрации в качестве товарного знака, либо торговые обозначения, соответствующие целям и задачам витрины Селект в результате оценки Ozon совокупности факторов (включая, но не ограничиваясь такими факторами, как репутация, добросовестность, длительность преставления на рынке).

Продавец имеет право подать заявку на включение Бренда в перечень, если соответствует требованиям из п.2.2. в отношении этого Бренда. Ozon рассматривает заявку в течение 10 рабочих дней и сообщает Продавцу о результатах. Отказ во включении бренда в перечень не означает запрет на его продажу на витрине Ozon.

2.2. Требования к Продавцу

Для подключения услуги по продаже товаров на витрине Ozon Селект Продавец должен являться:

(а) правообладателем Бренда из перечня,

либо

(б) лицензиатом Бренда из перечня, как исключительным, так и неисключительным, либо сублицензиатом,

либо

(в) представителем лиц, указанных в подпунктах (а) и (б) с правом на продажу товаров Бренда и его защиту,

либо

(г) соответствующим целям и задачам витрины Селект в результате оценки Ozon совокупности факторов (включая, но не ограничиваясь такими факторами, как репутация,

добросовестность, длительность преставления на рынке, ассортимент).

Если Продавец перестал соответствовать требованиям, он обязуется незамедлительно сообщить об этом Ozon. При неисполнении этой обязанности Продавец обязуется самостоятельно урегулировать любые возникшие в связи с этим претензии и/или требования третьих лиц к Ozon и возместить Ozon убытки в полном объёме.

2.3. Подача и рассмотрение заявки на подключение к Ozon Селект

Продавец подает заявку на подключение к Ozon Селект через ЛК с обязательным направлением документов, подтверждающих его соответствие требованиям, на проверку через раздел «Документы на бренд». Ozon рассматривает заявку в течение 10 рабочих дней. Продавец имеет право оспорить отказ на подключение к Ozon Селект, предоставив доказательства отсутствия причин для отказа, а Ozon обязан рассмотреть оспаривание и предоставить мотивированный ответ в течение 7 календарных дней. В случае положительного решения о подключении Продавцу в ЛК становится доступен функционал Ozon Селект.

3. Особенности карточек товаров на витрине Ozon Селект

3.1. Ozon имеет право устанавливать дополнительные требования к карточкам товаров на витрине Ozon Селект. Полный перечень требований доступен в разделе «Требования к карточкам товаров».

3.2. Продавец имеет право определить, что товар продается:

(а) только на витрине Ozon Селект,

либо

(б) и на витрине Ozon Селект, и на витрине Ozon,

Либо

(в) только на витрине Ozon.

В случае выбора варианта (а) Продавец дает свое согласие на размещение карточек товаров на витрине Ozon в информационных целях без возможности оформления заказа.

В случае выбора вариантов (а) или (б) к карточке товара будут предъявляться требования для витрины Ozon Селект.

4. Приостановление оказания услуг

4.1. Ozon имеет право приостановить оказание услуг по продаже товаров на витрине Ozon Селект полностью, уведомив об этом Продавца:

(а) по основаниям п. 3 Общих условий, в том числе, при обоснованных подозрениях Ozon о нарушении Продавцом заверений и гарантий по Договору о наличии прав на

реализацию товаров Бренда;

(б) если срок действия документов, предоставленных Продавцом при подаче заявки истёк, либо они были отклонены Ozon при повторной проверке;

(в) если карточки товара не соответствуют требованиям для витрины Ozon Селект.

4.2. Ozon имеет право приостановить оказание услуг по продаже товаров на витрине Ozon Селект в отношении конкретной карточки товара, уведомив об этом Продавца, если:

(а) Ozon изменил перечень Брендов и категорий и товар больше в него не входит;

(б) Продавец изменил категорию или Бренд товара, и он больше не входит в перечень.

4.3. Продавец имеет право оспорить приостановление оказания услуг Ozon Селект, предоставив доказательства отсутствия причин для отказа, а Ozon обязан рассмотреть оспаривание и предоставить мотивированный ответ в течение 7 календарных дней.

Раздел «Возврат и вывоз товара»

1. Условия Клиентского возврата

1.1. Возврат товара

Клиент вправе вернуть товар в соответствии с Условиями продажи Товаров для физических лиц с учетом особенностей, установленных Договором. Продавец соглашается с Условиями в полном объёме.

1.2. Условия обработки возвратов

Продавец поручает Ozon определять условия и сроки Клиентского возврата, не ухудшающие положение Клиента по сравнению с законодательством РФ, в т.ч. определять срок для возврата товара надлежащего качества, качество возвращаемого Клиентом товара, а также возможность его дальнейшей реализации или возврата Продавцу. Условия и сроки возврата могут улучшать положение Клиента по сравнению с законодательством или Договором.

1.3. Расчёты по возвратам

Ozon перечисляет Клиенту уплаченные им за возвращенный товар денежные средства в сроки, установленные законодательством. Продавец обязан возместить Ozon стоимость возвращенного товара, указанную в ЛК на момент оформления Клиентом заказа, а Ozon возвращает Продавцу сумму ранее удержанного Вознаграждения за продажу.

2. Премодерация возврата

2.1. Решение по заявке Клиента

При наличии технической возможности Ozon предоставляет функционал премодерации возврата, в рамках которого Продавец рассматривает заявку Клиента на возврат товара, реализованного по схеме FBO или FBS, и в течение 24 часов принимает одно из решений, доступных в интерфейсе ЛК:

(а) согласовывает возврат товара;

(б) возвращает Клиенту стоимость товара без фактической передачи товара на возврат;

(в) частично компенсирует Клиенту стоимость товара без фактической передачи товара на возврат;

(г) мотивированно отказывает в возврате товара, в т.ч. при несогласии с причиной возврата, указанной Клиентом.

Если Продавец принял отрицательное решение, Клиент может его оспорить, обратившись в Службу поддержки. Ozon рассматривает обращение и, если считает отказ необоснованным, и одобряет заявку Клиента.

2.2. Автоматическое одобрение заявки

Продавец вправе настроить автоматическое одобрение заявок на возврат товаров, стоимость которых ниже ценового порога, установленного Продавцом в ЛК.

2.3. Обработка заявки силами Ozon

Ozon вправе самостоятельно обрабатывать заявки на возврат товаров:

(а) из конкретных категорий;

(б) по конкретным причинам возврата;

(в) при неоднократном необоснованном отклонении Продавцом заявок на возврат.

3. Дополнительная упаковка возврата на ПВЗ

Дополнительной упаковке в ПВЗ подлежат Клиентские возвраты и Невыкупы:

(а) с поврежденной или отсутствующей транспортной упаковкой;

(б) при условии, что на ПВЗ есть упаковочные материалы и ОВХ товара позволяют упаковать товар в них;

(в) каждый товар упаковывается отдельно в состоянии, в котором он был получен от Клиента;

(г) Продавец вправе изменить тип упаковочных материалов в ЛК.

4. Возврат товара через Склад

4.1. Случаи возврата товара через Склад

Ozon возвращает Клиентские возвраты, Невыкупы, Отмены через Склад и оказывает Продавцу услугу обратной логистики по тарифу FBO:

(а) применимо для товара, реализуемого по схеме FBO;

(б) применимо для товара, реализуемого по схеме FBS, а также методом доставки в ПВЗ Ozon по схеме realFBS — при подключенном функционале;

(в) исключения, когда товар не возвращается через Склад, установлены в этом Разделе.

Ozon вправе определить конкретные товары и категории, которые подлежат или не подлежат возврату через Склад на основании требований законодательства, логистических ограничений и потребностей Клиентов.

4.2. Обработка товара на Складе

При поступлении на Склад Клиентского возврата, Невыкупа, Отмены Продавец поручает Ozon проверить товар, после чего:

(а) направить на вывоз, в т.ч. Автовывоз — по заявке Продавца или согласно настройкам, выбранным Продавцом в ЛК;

(б) повторно продать — если нет заявки на вывоз;

(в) провести Утилизацию, в т.ч. Автоутилизацию — при значительном повреждении или согласно настройкам, выбранным Продавцом в ЛК.

Иные условия оказания услуг и обработки товара на Складе установлены в Разделе «Продажа со Склада Ozon (FBO)» и Регламенте FBO.

5. Возврат товара Продавцу

5.1. Способы возврата

Товар возвращается Продавцу в результате:

(а) доставки силами Ozon — применимо для:

- возврата Продавцу Клиентского возврата, Невыкупа, Отмены, не направленных через Склад;
- вывоза товара со Склада силами Ozon, в т.ч. Автовывоза;

(б) самовывоза со Склада.

5.2. Основания для возврата

5.2.1. Возврат Продавцу Клиентского возврата, Невыкупа, Отмены

Ozon не возвращает через Склад, а обеспечивает доставку напрямую Продавцу Клиентских возвратов, Невыкупов, Отмен:

(а) по которым Клиент заявил претензию по качеству;

(б) если такие товары не могут быть направлены на Склад;

(в) если у Продавца не подключен функционал по возврату через Склад товаров, реализуемых по схеме FBS и/или методом доставки в ПВЗ Ozon по схеме realFBS;

(г) если такие товары были доставлены Экспресс-доставкой по схеме realFBS.

При доставке силами Ozon Продавцу оказывается услуга обратной логистики по тарифу FBS (кроме случаев, указанных в Разделе «Комиссии и тарифы»).

5.2.2. Автовывозы

Продавец обязан настроить Автовывозы и указать, куда при наличии технической возможности Ozon будет доставлять со Склада:

(а) товар с браком, ненадлежащим качеством или нарушением Договора (в т.ч. товар, непринятый с поставки) – если Продавец не настроил Автоутилизацию такого товара в ЛК;

(б) иной товар, по которому Продавец настроил Автовывозы.

Если заявка на вывоз не создана автоматически, Продавец получает об этом Уведомление и самостоятельно создает заявку на вывоз.

5.2.3. Вывоз товара со Склада по заявке Продавца

Если товар не попадает в Автовывозы, то при наличии технической возможности Продавец самостоятельно оставляет в ЛК заявку на вывоз товара со Склада силами Ozon или самовывозом (с выбором доступного таймслота):

(а) для непринятого с поставки — в течение 5 календарных дней после согласования:

- Акта о браке – для товара с браком или нарушающего Договор;
- Акта об излишках и Акта приема товара — для неопознанного излишка или при Пересортице, при этом срок отсчитывается с момента, когда согласованы оба Акта;
- Акта о расхождениях (ТОРГ-2) — при Поставке с особыми условиями.

(б) для товара с браком, истекающим Сроком годности, ненадлежащего качества, нарушающего Договор, недоступного на Платформе более 90 календарных дней ввиду блокировки/скрытия Карточки товара, либо Маркируемого товара, ожидающего вывоз, – в течение 5 календарных дней после Уведомления либо появления в ЛК информации о таком товаре;

(в) для товара надлежащего качества — при намерении Продавца его вывезти.

Ozon согласует заявку при наличии технической возможности обеспечить вывоз. Продавец вправе отменить заявку только в день создания и самостоятельно отслеживает готовность товара к вывозу.

5.3. Доставка силами Ozon

5.3.1. Способы доставки

Продавец обязан выбрать Склад Продавца и Точку возврата из числа доступных в ЛК, куда Ozon будет доставлять возвраты/вывозы одним из следующих способов:

(а) Pick-up (на Склад Продавца) — Ozon уведомляет Продавца о предстоящей доставке, а Продавец принимает товар с 2 попыток;

(б) Drop-off (на Точку возврата) — Ozon уведомляет Продавца о возможности забрать возврат/вывоз в течение 10 календарных дней с учетом графика работы ПВЗ/СЦ.

Ozon вправе самостоятельно определить Точку возврата, если этого не сделал Продавец, а также заменить выбранные Продавцом способ доставки или Точку возврата исходя из объема товара, логистических ресурсов, потребностей Клиентов и загруженности объектов. Продавец отслеживает в ЛК возможность получать возвраты/вывозы конкретным способом или на конкретной Точке возврата, а при неисполнении этой обязанности отвечает за вне негативные последствия.

5.3.2. Временное размещение товара

Товар временно размещается:

(а) в СЦ/ПВЗ – при возврате/вывозе товара способом Drop-off;

(б) у Партнера Ozon – на схеме realFBS, в т.ч. в случае невывоза товара в установленные сроки.

5.3.3. Передача товара, доставленного силами Ozon

Передача товара, доставленного силами Ozon, осуществляется без подписания сопроводительных документов:

(а) факт передачи фиксируется в ЛК статусами «Получено» или «Доставлено» – эти статусы также подтверждают подписание Сторонами с использованием ПЭП Акта приема-передачи (АПП), который направляется Продавцу после выдачи возвратов/вывозов;

(б) при доступности штрихкода в ЛК Продавец предъявляет его для сканирования представителю Ozon и сверяет фактически полученное количество возвратов/вывозов с перечнем, заявленным в ЛК;

(в) при наличии расхождений Стороны повторно проверяют фактически переданный Продавцу товар и при необходимости корректируют перечень полученных возвратов/

вывозов (при способе Pick-up) или составляют Акт об отказе в выдаче недостающих возвратов (при способе Drop-off);

(г) Продавец соглашается, что только при предъявлении Ozon сопроводительных документов на бумаге вывоз товара может осуществляться на основании предъявленных документов.

5.4. Самовывоз товара со Склада

Продавец вывозит товар со Склада своими силами и за свой счет в выбранный таймслот. Самовывоз товара со Склада оформляется УПД-2 Возврат и транспортной накладной.

5.5. Приемка товара, возвращенного от Ozon

5.5.1. Порядок приемки

Продавец осуществляет приемку возврата/вывоза в следующем порядке:

(а) в момент получения от Ozon:

- по количеству грузовых мест – при вывозе со Склада или возврате с подписанием сопроводительных документов на бумаге;
- по количеству товара/отправлений – при возврате без подписания сопроводительных документов на бумаге.

(б) в течение 5 рабочих дней после получения от Ozon возврата:

- по количеству и качеству товара – с подписанием сопроводительных документов на бумаге;
- по качеству товара – без подписания сопроводительных документов на бумаге.

(в) в течение 7 календарных дней после получения от Ozon вывоза, доставленного силами Ozon – по количеству и качеству товара в составе грузовых мест;

(г) в течение 10 календарных дней после получения от Ozon вывоза по заявке на самовывоз – по количеству и качеству товара в составе грузовых мест.

5.5.2. Мотивированные возражения

Если в течение указанных сроков Продавец не заявит мотивированные возражения, отправление или товар считается переданным в надлежащем количестве и качестве согласно статусам в ЛК, АПП и/или сопроводительным документам на бумаге. К мотивированным возражениям Продавец прикладывает видео сборки поставки/отправления, а также приемки и распаковки возврата/вывоза на Складе Продавца — в их отсутствие Ozon отказывает в рассмотрении возражений. Если отправление передано Продавцу в неповрежденной упаковке, претензии не принимаются.

6. Сроки

6.1. Сроки возврата/вывоза

Ozon обеспечивает возврат/вывоз в следующие сроки:

(а) для Клиентских возвратов, Невыкупов, Отмен, возвращаемых через Склад или напрямую Продавцу, — 60 календарных дней после приемки товара от Клиента, отказа Клиента от товара, отмены заказа либо истечения срока хранения товара для выдачи Клиенту.

(б) при вывозе товара со Склада силами Ozon — 60 календарных дней после получения заявки;

(в) для Якутии — 80 календарных дней;

(г) для Калининграда — 150 календарных дней.

Для отдельных регионов Ozon вправе увеличить срок доставки в порядке Уведомления.

6.2. Нарушение сроков Продавцом

Если Продавец не забирает товар/отправление в срок, Ozon:

(а) по истечении 14 календарных дней с согласованной даты вывоза со Склада вправе приостановить перечисление Продавцу денежных средств за реализованные товары до даты фактического вывоза;

(б) проводит Утилизацию товара по поручению и за счет Продавца;

(в) для товара надлежащего качества — вправе разместить товар на Складе для реализации.

7. Товар, временно недоступный к возврату/вывозу

Продавец дает Ozon безотзывное поручение сделать товар временно недоступным к вывозу/возврату:

(а) в случаях, на условиях и в порядке, установленных в договорах Продавца с Кредиторами — Ozon Credit, Ozon Bank, Ozon Invest или Ozon Лизинг;

(б) при наличии у Продавца дебиторской задолженности перед Ozon — до момента ее погашения;

(в) в целях защиты товара при установлении факта смерти Продавца — до момента предоставления наследниками документов, подтверждающих переход права собственности на товар в их пользу.

8. Вывоз/возврат товара при расторжении Договора

При расторжении Договора Продавец:

(а) в отношении товара, находящегося на Складе, — создает заявку на вывоз в течение 5 календарных дней после Уведомления о расторжении Договора либо принятия Продавцом решения о своей ликвидации;

(б) в иных случаях — Ozon направляет Продавцу Уведомление о готовности товара/отправления к возврату, после чего Продавец в течение 7 рабочих дней забирает его своими силами и за свой счет либо поручает Ozon Утилизацию.

Раздел «Утилизация товара»

1. Основания для Утилизации товара

Ozon уничтожает товар и оказывает Продавцу услугу Утилизации:

(а) по заявке Продавца в ЛК — для товара, непринятого на Склад с поставки или подлежащего возврату/вывозу ввиду расторжения Договора;

(б) в порядке Автоутилизации;

(в) с предполагаемого согласия Продавца — в любой момент и без дополнительных Уведомлений Продавца.

Ozon уничтожает товар способом, отвечающим требованиям законодательства, и не позднее 10 числа отчётного периода (календарного месяца) направляет Продавцу в ЛК документ, подтверждающий Утилизацию. Ozon не возмещает Продавцу стоимость товара, если Утилизация была осуществлена по любому из оснований, установленных Договором.

2. Автоутилизация

Для настройки Автоутилизации Продавец указывает в ЛК максимальный ценовой порог следующих товаров, реализуемых по FBO и FBS (кроме КГТ):

(а) Клиентские возвраты, Невыкупы, Отмены;

(б) товар с браком, ненадлежащим качеством или нарушением Договора (в т.ч. товар, непринятый с поставки).

Продавец также вправе настроить Автоутилизацию в отношении неопознанного излишка, непринятого с поставки.

3. Утилизация товара с предполагаемого согласия Продавца

Предполагается, что Продавец должным образом выразил согласие на Утилизацию и скрытие товара с Платформы в следующих случаях:

(а) выявлен товар из Списка запрещенных товаров — в дату обнаружения такого товара;

(б) выявлено значительное повреждение, при котором товар непригоден для уценки и дальнейшей транспортировки, в т.ч. из-за несоответствия упаковки требованиям Регламентов — в дату выявления такого повреждения;

(в) у товара истек срок годности;

(г) для товара, подлежащего возврату способом Drop-off, — Продавец не выбрал СЦ/ПВЗ для доставки возврата или не забрал оттуда товар в течение 10 календарных дней с момента его готовности к получению

(д) для товара, подлежащего возврату способом Pick-up, — Продавец указал некорректные контактные данные для доставки или не обеспечил принятие товара в рамках 2 попыток доставки;

(е) при самовывозе со Склада — Продавец не вывез товар со Склада в течение 30 календарных дней после истечения первого из выбранных таймслотов;

(ж) для товара на Складе, непринятого с поставки, с браком, ненадлежащего качества, нарушающего Договор, недоступного на Платформе более 90 календарных дней ввиду блокировки/скрытия Карточки товара, вывозимого ввиду расторжения Договора, либо Маркируемого товара, ожидающего вывоз, — в течение 5 календарных дней, отведенных на создание заявки на вывоз, Продавец не создал заявку либо отказался от таймслота, не выбрав новый;

(з) для товара, подлежащего вывозу со Склада, — у Продавца нет активной заявки и/или не выбран таймслот.

При несогласии с Утилизацией Продавец вправе заявить мотивированные возражения в течение 30 календарных дней с даты Утилизации, указанной в ЛК. К возражениям по поврежденному товару Продавец прикладывает видео его сборки, в отсутствие которого Ozon отказывает в рассмотрении возражений.

Раздел «Возмещение за утраченные или поврежденные товары Продавца»

Действует с 2 октября 2026 года.

1. Учет товаров в Периметре Ozon

1.1. Количественный учет

Товары Продавца из одной Учетной товарной группы (SKU), находящиеся в Периметре Ozon, считаются однородными и подлежат количественному учету кроме случаев, когда

непрерывная идентификация каждого экземпляра обязательна в силу закона или Договора.

1.2. Сверка Учетной товарной группы

После прекращения оборота Учетной товарной группы (SKU) Ozon проводит сверку ее количественного состава. В результате такой сверки может быть выявлена расчетная разница, при которой количество товаров, принятых в Периметр Ozon, превышает количество товаров, учтенных в конкретных оборотных операциях. До завершения сверки расчетная разница является предварительным показателем, не подтверждает утрату товара и не влечет возникновение у Ozon обязанности по выплате возмещения.

2. Признание товара утраченным:

Товар, находящийся в Периметре Ozon, признается утраченным:

(а) для Клиентских возвратов, Невыкупов, Отмен – не позднее 30 календарных дней после обращения Продавца о том, что товар не был доставлен Продавцу в течение 60 календарных дней после приемки товара от Клиента, отказа Клиента от товара либо истечения срока размещения товара для выдачи Клиенту (для отдельных регионов срок может быть увеличен в порядке Уведомления);

(б) для товара, вывозимого со Склада силами Ozon, – не позднее 90 календарных дней после обращения Продавца о том, что товар не был доставлен до СЦ/ПВЗ или на Склад Продавца в течение 60 календарных дней после получения Ozon заявки на такой вывоз (для отдельных регионов срок может быть увеличен в порядке Уведомления);

(в) в остальных случаях – в момент выявления расчетной разницы при сверке Учетной товарной группы (SKU).

3. Определение размера возмещения

При наличии вины Ozon возмещает Продавцу стоимость утраченного или поврежденного товара. Стороны заранее согласовали, что размер убытков за утрату или повреждение товара определяется по формуле размера возмещения. Возмещение производится в полном или частичном размере согласно Регламентам.

4. Формула размера возмещения

Для FBO и FBS: [Размер возмещения] = ([Действительная стоимость товара] x [Коэффициент возмещения]) / (1+НДС) %

Для realFBS: [Размер возмещения] = ([Объявленная стоимость] x [Коэффициент возмещения])

Где:

(а) действительная стоимость определяется на дату расчета размера возмещения по одному из следующих показателей:

- средняя цена продажи товара за последние 7 календарных дней;
- средняя цена продажи товара за последние 30 календарных дней (при отсутствии продаж за последние 7 календарных дней);
- средняя цена продажи товара за последние 90 календарных дней (при отсутствии продаж за последние 30 календарных дней);
- наименьшая из следующих цен (при отсутствии продаж за последние 90 календарных дней и для уценённых товаров): средняя цена продажи аналогичного товара на Платформе у других Продавцов за последние 30 календарных дней либо нормативная действительная стоимость товара соответствующей категории и типа, установленная в Разделе «Комиссии и тарифы»;

(б) цена продажи товара определяется как цена, установленная в ЛК на момент оформления Заказа после применения скидок Продавца, но до применения совместных скидок или скидок Ozon;

(в) действительная стоимость товара, объявленная стоимость, ставка НДС и коэффициент определяются на момент расчета возмещения;

(г) при определении размера возмещения Ozon использует размер ставки НДС и объявленную стоимость, которые Продавец указал в Карточке товара – Продавец несет ответственность за корректность этих данных. Для целей расчёта размера возмещения в формуле в переменной НДС Ozon использует значение ставки НДС в виде десятичной дроби;

(д) коэффициент возмещения определяется согласно таблице, размещённой в разделе «Комиссии и тарифы».

5. Подтверждение размера возмещения

Ozon вправе запросить у Продавца документальное подтверждение размера возмещения (документ, на основании которого приобретался товар, содержащий его стоимость, включая товарные накладные, УПД, отчёты о рыночной стоимости, документы, содержащие сведения о затратах на производство товара Продавцом), а Продавец обязан их предоставить в течение 5 рабочих дней с момента направления запроса. Ozon вправе определить размер возмещения согласно предоставленным документам.

При этом итоговый размер возмещения не может превышать:

(а) размер, рассчитанный по формуле, — если размер возмещения определяется по формуле; либо

(б) размер, подтвержденный представленными документами, — если размер возмещения определяется на основании документов.

6. Сроки возмещения

Ozon возмещает Продавцу стоимость утраченных и/или поврежденных товаров не позднее даты перечисления денежных средств за Отчётный период, в котором:

(а) была выявлена расчетная разница при сверке Учетной товарной группы (SKU);

(б) Ozon было принято положительное решение по претензии Продавца.

Если утрата и/или повреждение товаров произошли:

(а) в результате события, риск наступления которого застрахован Ozon; и

(б) имеются основания для возмещения, признанные Ozon,

то размер возмещения Продавцу определяется исходя из суммы страхового возмещения, фактически выплаченной страховщиком Ozon в части товаров Продавца, и не может превышать такую сумму.

Выплата возмещения Продавцу в указанном случае производится в течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем получения Ozon страхового возмещения. Если страховое возмещение получено частично, выплата Продавцу производится в соответствующей части. До получения Ozon страхового возмещения по соответствующему событию срок выплаты возмещения Продавцу не считается наступившим, а требование Продавца о выплате возмещения до наступления указанного обстоятельства не подлежит удовлетворению.

7. Действия Ozon в случае обнаружения товара, признанного утраченным

В случае, если Ozon обнаружит товар, за который ранее выплатил Продавцу возмещение в связи с его утратой или недостачей согласно условиям Договора, Ozon имеет право по своему выбору осуществить продажу такого товара от своего имени по своему усмотрению (Стороны признают, что в таком случае у Ozon возникает право собственности на такой товар) либо вернуть товар Продавцу и удержать сумму ранее выплаченного возмещения.

Товар или Отправление не считается утраченным, если фактически находится у Ozon, в т.ч. с нарушением сроков его передачи Продавцу.

Раздел «Показатели качества сервиса продавца»

1. Показатели качества сервиса

Ozon вправе устанавливать показатели качества сервиса Продавца перед Клиентом, такие как индекс цены Продавца по отношению к ценам на рынке, индекс ошибок,

включающий в себя показатель отмен заказов к общему числу заказов, показатель просроченных доставок по вине Продавца на схеме rFBS, а также иные показатели, и их критический уровень. Ozon имеет право менять показатели и их критический уровень в одностороннем порядке, уведомляя об этом Продавца.

2. Ухудшение показателей

При ухудшении показателей качества сервиса Продавца до критического уровня, Ozon приостанавливает исполнение обязательств по Договору или расторгает Договор.

3. Рыночная цена

Для проверки индекса цены Продавца по отношению к ценам на рынке, Продавец вправе использовать функционал раздела «Стратегии ценообразования» в ЛК, который позволяет применять цены на выбранный Продавцом товар в соответствии с минимальной рыночной ценой на такой товар с учетом настроенных Продавцом коэффициентов.

4. Индекс ошибок

Расчет индекса ошибок производится на основании заказов за предыдущие 14 дней. При несогласии с полученным рейтингом Продавец вправе в течение 14 календарных дней с момента обновления рейтинга в ЛК заявить мотивированные возражения и предоставить доказательства отсутствия ошибок со стороны Продавца. Если Продавец в указанные сроки не заявит мотивированных возражений, стороны признают, что рейтинг рассчитан корректно и принят Сторонами.

Раздел «Общение с Клиентом»

1. Общение с Клиентом и ответы на запросы службы поддержки

1.1. Способы общения с Клиентами

Продавец может напрямую общаться с Клиентами по вопросам, связанным с товарами, через чат, выделенный номер Ozon, а также через ответы на отзывы и вопросы Клиента в Карточке товара. Продавец гарантирует, что его решения и действия при общении с Клиентом по всем каналам связи соответствуют Разделу «Правила общения с покупателями Ozon», требованиям Договора и действующего законодательства о защите прав потребителей. Служба поддержки может направлять Продавцу запросы от Клиентов. Продавец обязан дать ответ в сроки, указанные в запросе.

1.2. Чат с Клиентом

Клиент и Продавец имеют возможность начать чат.

Продавец имеет право передавать Клиенту свои контактные данные (сведения о собственном сайте в сети Интернет, телефоне, адресе электронной почты и иных контактных данных при наличии) только через чат с Клиентом.

При подозрении на мошеннические действия чат может быть приостановлен.

1.3. Выделенный номер

Когда это необходимо Продавцу для организации доставки товара Клиенту своими силами или с привлечением служб доставки, Продавец вправе связываться с Клиентом по специальному выделенному номеру Ozon. Для контроля качества использования Платформы, оформления и выполнения Заказов, а также исполнения Продавцом условий Договора Ozon может осуществлять запись звонков.

Когда Клиент перезванивает Продавцу, Продавец соглашается, что все звонки от Клиента в его адрес будут переадресованы со специального выделенного номера телефона Ozon на реальный номер телефона Продавца.

Раздел «Вознаграждение Ozon и выплаты Продавцу»

1. Вознаграждение Ozon

Вознаграждение Ozon состоит из:

(а) процентной ставки от цены товара, установленной Продавцом в ЛК (Вознаграждение за продажу);

(б) вознаграждение за исполнение агентского поручения по заключению за счет Продавца договоров с третьими лицами, привлекаемыми для исполнения отдельных обязательств, связанных с реализацией товаров Продавца через Платформу или с оказанием услуг Ozon Доставки (Агентское вознаграждение);

(в) вознаграждения за услуги, оказываемые согласно Договору.

Размер Вознаграждения за продажу и стоимость услуг по Договору установлены в Разделе «Комиссии и тарифы». Ozon может показывать Продавцу предварительную стоимость услуг в ЛК, которая носит информационный характер и не является окончательной.

2. Перечисление денежных средств Продавцу

По поручению Продавца Ozon принимает денежные средства от Клиентов за реализованные товары и перечисляет их на банковский счет Продавца, за вычетом сумм, причитающихся Ozon, в следующем порядке:

2.1. Ozon формирует промежуточный отчет о продажах из ЛК по итогам каждой календарной недели, в течение которой были реализованы товары Продавца (Расчетная неделя).

2.2. В течение 14 календарных дней после окончания Расчетной недели Ozon учитывает продажи, возвраты, отмены, удержания, корректировки и иные операции, влияющие на сумму к перечислению Продавцу.

2.3. Ozon производит окончательный расчет суммы к перечислению за соответствующую Расчетную неделю и перечисление денежных средств в течение 7 рабочих дней, включая срок фактического зачисления, после окончания 14-дневного периода.

2.4. После окончательного расчета Ozon перечисляет денежные средства Продавцу не позднее ближайшего Платежного дня.

Платежный день — среда. Если среда приходится на нерабочий или праздничный день, Платежным днем признается следующий ближайший рабочий день.

2.5. Если в Расчетную неделю заканчивается календарный месяц, Ozon в рамках платежа за такую Расчетную неделю перечисляет Продавцу разницу между суммой, причитающейся ему по Отчетным документам за соответствующий календарный месяц, и суммой, выплаченной за предыдущие дни этого месяца.

3. Обеспечительный платёж

3.1. Доступность обеспечительного платежа

В целях подтверждения своих гарантий и заверений об обстоятельствах по Договору Продавец может внести обеспечительный платёж (ОП). Продавец может воспользоваться обеспечительным платежом в случаях, доступных в ЛК.

3.2. Порядок внесения ОП

Продавец вносит ОП через ЛК в размере, рассчитанном индивидуально в зависимости от цели внесения платежа и указанном в ЛК. ОП признается внесенным в момент поступления ОП на расчетный счет Ozon, который отражается как статус «Внесен» в ЛК.

3.3. Порядок возврата ОП

Продавец может направить Ozon запрос на возврат ОП. Ozon после получения запроса прекращает оказание услуг, в обеспечение которых был внесен ОП.

Срок возврата ОП устанавливается для каждой услуги отдельно. В случае, если Продавец решает отозвать запрос на возврат ОП до истечения срока возврата, ОП

остается зачисленным, а оказание услуг возобновляется.

В случае наличия у Продавца задолженности перед Ozon на дату возврата согласно условиям Договора срок выплаты обеспечительного платежа по любым основаниям наступает после даты ее погашения при условии направления Продавцом повторного запроса.

2. Сервисы

Раздел «Продвижение товаров Продавца»

1. Услуга по продвижению товаров

Помимо обязательств, установленных Договором, Ozon может оказывать Продавцу по его поручению услуги по продвижению товаров (далее в Разделе «Продвижение товаров Продавца» — услуги).

Услуги могут включать в себя Рекламные услуги, Технические услуги (value added services — услуги технического и информационного характера, доступные для заказа Продавцом) и иные услуги, подробный перечень которых определён в Прайс-листе.

Прайс-лист является информационным материалом, содержащим информацию о перечне Услуг, которые Ozon может оказывать Продавцу по его заказу, не устанавливает права и обязанности Сторон, не является офертой.

2. Порядок оказания услуг

2.1. Требования к Рекламным материалам

Ozon не принимает к размещению Рекламные материалы Продавца (в том числе, но не ограничиваясь баннеры, видео), если такие Рекламные материалы, а также ссылки и страницы перехода (в случае если Рекламные материалы содержат ссылки на внешние ресурсы) не соответствуют Политике размещения рекламы на территории РФ.

2.2. Приостановление оказания услуг

Ozon может приостановить оказание услуг в случаях:

(a) выявления наличия в Рекламных материалах или иных материалах недостоверной информации либо иного нарушения требований, установленных настоящим Договором, законодательством РФ или законодательством страны, где размещается реклама;

(б) Баланс Продавца отрицательный;

(в) у Продавца отсутствуют необходимые права и/или документы;

(г) по техническим, технологическим и иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин.

2.3. Запрос документов

Продавец предоставляет документы, подтверждающие соблюдение требований законодательства страны, в которой размещается реклама Продавца, в отношении объектов рекламирования в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса от Ozon.

2.4. Исключительные права

2.4.1. Ozon отчуждает Продавцу исключительные права на изготовленные Рекламные материалы в полном объёме с момента оплаты услуг. Вознаграждение за отчуждение исключительных прав включено в стоимость услуг и составляет 1% от стоимости услуг, в результате которых созданы Рекламные материалы.

2.4.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 1296 ГК РФ Ozon вправе использовать Рекламные материалы для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права на них.

2.4.3. Продавец признает, что товарные знаки, зарегистрированные за Ozon, являются и остаются интеллектуальной собственностью Ozon, и что оказание услуг по изготовлению Рекламных материалов не влечет за собой передачу Продавцу каких-либо прав на вышеупомянутые объекты.

2.5. Расчёт вознаграждения

Вознаграждение Ozon рассчитывается исходя из объёма оказанных услуг в отчётном периоде.

Раздел «Продвижение товаров Продавца» и Регламент оказания услуг по продвижению на Ozon (далее в Разделе «Продвижение товаров Продавца» — Регламент) устанавливают порядок расчета вознаграждения Ozon для услуг разного вида.

Стоимость услуг Ozon включает в себя НДС в размере установленным действующим законодательством РФ.

2.6. Порядок выплаты вознаграждения

Выплата вознаграждения Ozon осуществляется путем его удержания из средств, причитающихся Продавцу согласно Договору. В случае отрицательного баланса счета

Продавца, последнему выставляется счет на оплату услуг Ozon, если иной порядок не указан в Регламенте.

2.7. Скидки на стоимость услуг

Ozon вправе зачислять в ЛК бонусные баллы (бонусы на продвижение), которые Продавец может использовать для предоставления скидки на услуги исходя из соотношения 1 бонусный балл = 1 рубль.

При заказе услуг бонусные баллы расходуются ежедневно до момента их исчерпания или до прекращения срока их действия. Ozon в одностороннем порядке определяет перечень услуг, к которым может применяться скидка.

Ozon указывает в отчётных документах фактическую сумму вознаграждения за услуги к оплате после применения скидки.

Информация об объёме фактически оказанных услуг, на которые была представлена скидка, отображается в отчёте в ЛК.

2.8. Баланс Продавца

Ozon вправе в любой момент времени определять Баланс Продавца по формуле:

Стоимость доставленных Клиентам товаров Продавца (за вычетом стоимости услуг, оказанных в рамках Разделов «Продажа со Склада Ozon (FBO)» и «Продажа со склада Продавца (FBS и realFBS)» и стоимости возвращенных товаров) минус стоимость оказанных услуг по Разделу «Продвижение товаров Продавца».

Баланс определяется на основании данных Ozon за предыдущие 30 календарных дней (включая текущий).

2.9. Отрицательное значение Баланса Продавца

Если Баланс Продавца имеет отрицательное значение, то Ozon вправе приостановить оказание услуг по Разделу «Продвижение товаров Продавца», уведомив Продавца об этом.

Ozon возобновляет оказание услуг по Разделу «Продвижение товаров Продавца» в течение 7 календарных дней после того как Баланс Продавца приобретает положительное значение (с учетом условий, указанных Ozon в уведомлении о приостановке оказания услуг).

3. Оказание отдельных видов услуг продвижения

3.1. Условия оказания отдельных видов услуг

Ozon оказывает Продавцу отдельные виды услуг, предусмотренные Регламентом оказания услуг по продвижению на Ozon.

3.2. Заявки на маркетинг

Продавец вправе направить Ozon запрос на оказание дополнительных услуг через ЛК.

Ozon размещает информацию о предварительно согласованных с Продавцом существенных условиях (включая, но не ограничиваясь: стоимость, сроки и порядок оказания услуг) в ЛК во вкладке «Заявки на маркетинг», а Продавец их акцептует путем нажатия Продавцом кнопки «Подтвердить». Нажимая кнопку «Подтвердить», Продавец полностью и безоговорочно соглашается с условиями оказания услуг.

4. Ответственность

4.1. Ответственность Продавца

4.1.1. Продавец гарантирует, что любые размещаемые материалы, включая Рекламные материалы, были им проверены и соответствуют законодательству РФ и/или законодательству той страны, в которой были оказаны услуги по размещению рекламы Продавца, достоверны и не нарушают прав и законных интересов третьих лиц, в частности, прав на объекты интеллектуальной собственности, не содержат незаконных заимствований чужих объектов авторских и смежных прав, не нарушают законодательство о персональных данных.

Если в Рекламных материалах содержатся изображения и данные людей или объектов, на использование которых необходимо получить соответствующие разрешения, Продавец гарантирует, что получил такие разрешения, в том числе согласия физических лиц на:

(а) обнародование и использование их изображений,

(б) обработку их персональных данных,

Ozon и/или привлекаемым им третьим лицом.

4.1.2. В случае нарушения гарантии Продавец обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать возможные претензии третьих лиц, а если Ozon будет привлечен к какой-либо ответственности, Продавец обязуется незамедлительно по требованию Ozon предоставить последнему всю необходимую и запрашиваемую информацию, касающуюся указанных претензий, а также Продавец принимает на себя возмещение имущественных потерь, которые понесены или с неизбежностью будут понесены Ozon в будущем. Размер имущественных потерь признается равным:

- сумме требований соответствующего государственного органа и/или третьего лица, включая штрафы, неустойки, и

- сумме судебных расходов, которые Ozon понесет в связи с предъявленными претензиями, исками.

4.1.3. По запросу Ozon Продавец в течение 2 дней обязан предоставить документы, подтверждающие достоверность информации, содержащейся в Рекламных материалах и любых других материалах, а также все необходимые документы, разрешения и справки, подтверждающие наличие у Продавца прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, содержащихся в Рекламных материалах.

4.1.4. В случае отмены размещения Рекламного материала по вине или по запросу Продавца более, чем за 35 календарных дней до согласованной даты начала размещения, Продавец обязуется оплатить штраф в размере 35% от стоимости услуги ТВ-рекламы. В случае отмены размещения Рекламного материала по вине или по запросу Продавца менее, чем за 35 календарных дней до согласованной даты начала размещения, но не более, чем за 10 календарных дней до согласованной даты начала размещения, Продавец обязуется оплатить штраф в размере 50% от стоимости услуги ТВ-рекламы. Ozon направляет Продавцу Уведомление о намерении применить штраф. Продавец вправе в течение 7 дней после получения Уведомления направить возражения и предоставить доказательства отсутствия нарушения.

4.1.5. В случае отмены размещения Рекламного материала по вине или по запросу Продавца менее, чем 10 календарных дней до согласованной даты начала размещения, Продавец обязуется оплатить стоимость услуги в полном объеме.

4.2. Обязанности Ozon как рекламораспространителя

В соответствии с требованиями статьи 18.1. Федерального закона «О рекламе» о предоставлении информации о размещаемой рекламе в сети «Интернет» в Роскомнадзор через Оператора рекламных данных (ОРД), Ozon в рамках исполнения обязательств по Договору, передаёт информацию о рекламе Продавца через ОРД, а Продавец обеспечивает предоставление Ozon всей необходимой информации о рекламе Продавца.

Перечень информации о рекламе, которая подлежит передаче через ОРД в Роскомнадзор, определён в Распоряжении Правительства РФ от 30 мая 2022 года № 1362-р.

Под ОРД понимается владелец программы для электронных вычислительных машин, предназначенной для установления факта распространения рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», уполномоченный Роскомнадзором осуществлять учет рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставлять информацию в Роскомнадзор.

Раздел «Финансовые сервисы»

1. Общие положения

1.1. Цели финансовых сервисов

Финансовые сервисы — услуги, предназначенные для:

(а) развития Продавцом дистанционной торговли на Платформе,

(б) повышения доступности Товаров, предлагаемых Продавцами,

(в) увеличения продаж Товаров и расширения ассортимента Товаров,

(г) привлечения внимания Продавцов к Платформе,

(д) предоставления Клиентам и Продавцам современных цифровых финансовых сервисов и иных схожих услуг.

1.2. Предоставление финансовых сервисов третьими лицами

Финансовые сервисы могут предоставляться Ozon, а также его аффилированными лицами или третьими лицами, привлечёнными Ozon для этих целей (далее в этом пункте — Третьи лица), в том числе:

(а) ООО МКК «Озон кредит», ОГРН 1217700060820 (далее — Ozon Credit);

(б) ООО «ОЗОН Банк», ОГРН 1227700133792 (далее — Ozon Bank);

(в) ООО «Озон Инвест», ОГРН 1207700146390 (далее — Ozon Invest);

(г) ООО «ОЗОН Лизинг», ОГРН 1247700433892 (далее — ОЗОН Лизинг);

(д) ООО «Озон Капитал», ОГРН 1076949002261 (далее — ОЗОН Капитал).

С целью предоставления Продавцу возможности заключения соответствующего договора в рамках подключения конкретного финансового сервиса Ozon также организует взаимодействие Продавца с Третьими лицами. Для исполнения этого обязательства Ozon передаёт Третьим лицам данные, предоставленные Продавцом Ozon в рамках Договора, в т.ч. в ЛК, а также содержащиеся в ЛК.

Стороны признают, что Ozon не участвует в каких-либо отношениях между Продавцом и Третьими лицами, не гарантирует Продавцу заключения договоров с ними, не определяет условия таких договоров и не несёт ответственности перед Продавцом за любые действия/бездействия Третьих лиц.

1.3. Функционал ЛК и критерии предоставления Финансовых сервисов

Продавец вправе использовать Финансовые сервисы исключительно в рамках функциональных возможностей, явно доступных Продавцу в ЛК. Ozon оказывает услугу Продавцам, соответствующим критериям, установленным Ozon по своему усмотрению. Ozon не несёт ответственности за несоответствие Продавца критериям, а также

отсутствие у Продавца активного функционала соответствующего Финансового сервиса, в т.ч. по причине сбоев и/или технических неполадок.

2. Изменение порядка расчетов

2.1. Услуги по изменению порядка расчетов

Услуги по изменению порядка расчетов позволяют Продавцу досрочно получить денежные средства за реализованные товары.

Продавец может выбрать услугу по изменению порядка расчетов из числа доступных в ЛК:

(а) услуга Гибкого графика выплат;

(б) услуга Досрочной выплаты.

2.1.1. Скоринг

Ozon ежедневно проводит скоринг (проверку) Продавца на соответствие критериям, которые Ozon вправе устанавливать и изменять в одностороннем порядке (включая, но не ограничиваясь, срок сотрудничества с Ozon, дебиторская задолженность, количество возвратов от Клиентов и др.).

В случае успешного скоринга Продавцу в ЛК становится доступна одна из услуг по изменению порядка расчетов.

Продавцу может быть отказано в предоставлении ранее выбранных в ЛК услуг по изменению порядка расчетов в случае, если в день выплаты Продавец по результатам скоринга не будет соответствовать критериям Ozon. При этом такой отказ в предоставлении услуг не признается нарушением обязательств Ozon перед Продавцом.

2.1.2. Понижающий коэффициент

При оказании услуг по изменению порядка расчетов, Ozon оставляет за собой право удерживать страховой депозит из денежных средств, подлежащих перечислению Продавцу.

Страховой депозит рассчитывается путем умножения суммы денежных средств, подлежащих перечислению Продавцу на понижающий коэффициент, в пределах, указанных в Разделе «Комиссии и тарифы». Ставка понижающего коэффициента указывается в ЛК Продавца.

Стороны согласовали, что удержание страхового депозита является обеспечительным платежом и регулируется условиями ст. 381.1 ГК РФ. Ozon перечисляет Продавцу сумму страхового депозита за вычетом вознаграждения и иных сумм, причитающихся Ozon по Договору нее позднее первой даты выплаты Продавцу денежных средств за реализованные товары следующего отчётного периода.

2.1.3. Удержание средств Ozon

Если в дату выплаты согласно условиям оказания услуги по изменению порядка расчетов сумма денежных средств, причитающихся Ozon, больше, чем сумма денежных средств, причитающихся Продавцу, Ozon удерживает сумму платежа и производит выплату в дату, когда сумма, причитающаяся Продавцу, станет больше, чем сумма, причитающаяся Ozon.

2.1.4. Исполнение обязательств Ozon третьим лицом

Стороны признают, что при оказании услуг по изменению порядка расчетов, Ozon поручает исполнить обязательство по перечислению денежных средств третьему лицу с банковского счета третьего лица. Стороны признают Реестр платежных поручений/ Реестр поручений, предоставленный третьим лицом, надлежащим подтверждением исполнения обязательства Ozon перед Продавцом.

2.1.5. Изменение банковских реквизитов

В случае, если Продавец не сообщил об изменении банковских реквизитов, обязательство Ozon считается исполненным надлежащим образом по реквизитам, указанным в ЛК до изменения. В случае невозможности провести платеж по реквизитам Продавца, Ozon вправе в одностороннем порядке приостановить оказание услуги по изменению порядка расчетов.

2.1.6. Нарушение сроков оказания услуг

Если Ozon нарушил сроки выплаты денежных средств Продавцу, услуга по изменению порядка расчетов признается неоказанной, вознаграждение Ozon за услугу не взимается. При этом такое нарушение сроков не признается нарушением обязательств по перечислению денежных средств Ozon Продавцу.

2.2. Услуга Гибкого графика выплат (Изменение графика выплат)

2.2.1. Продавец может подключить услугу Гибкого графика выплат, выбрав одну из следующих опций:

(а) «Ежедневные выплаты»;

(б) «На следующей неделе»;

(в) «Через 1 неделю»;

(г) «Через 2 недели».

2.2.2. Выплаты за отчётный период осуществляются в срок до 3 рабочих дней с даты наступления платежного дня.

2.2.3. При выборе Продавцом опции «Ежедневные выплаты»:

(а) платежным днем является каждый рабочий день до момента отключения услуги по любым основаниям;

(б) первым платежным днем является рабочий день, следующий за датой заказа услуги;

(в) отчётным периодом является календарный день, предшествующий платежному дню.

2.2.4. При выборе Продавцом опций «На следующей неделе», или «Через 1 неделю» или «Через 2 недели»:

(а) платежным днем является среда каждой календарной недели до момента отключения услуги по любым основаниям;

(б) первым платежным днем является ближайшая среда к дате заказа услуги;

(в) отчётным периодом является:

для опции «На следующей неделе» — календарная неделя, которая окончилась за 3 календарных дня до платежного дня;

для опции «Через 1 неделю» — календарная неделя, которая окончилась за 10 календарных дней до платежного дня;

для опции «Через 2 недели» — календарная неделя, которая окончилась за 17 календарных дней до платежного дня.

Отчётные периоды определены исходя из того, что платежным днем является среда.

2.2.5. Если заказ услуги по опциям «На следующей неделе», «Через 1 неделю» и «Через 2 недели» осуществляется в среду до 08:30 (по московскому времени), то первым платежным днем будет является день заказа услуги. Если заказ услуги осуществляется в среду после 08:30 (по московскому времени), то первым платежным днем будет следующая среда.

2.2.6. В день выплаты Ozon переводит Продавцу все денежные средства за Товары, реализованные в соответствующем отчётном периоде, за исключением:

(а) денежных средств за товары, реализованные после окончания отчётного периода до дня выплаты (применяется если услуга предоставляется с осуществлением Ежедневной выплаты);

(б) денежных средств, выплаченных при оказании ранее заказанной Продавцом услуги Гибкого графика выплат.

2.2.7. Если платежный день приходится на нерабочий день, то платежным днем признается следующий ближайший рабочий день.

2.2.8. Ozon удерживает вознаграждение за услугу размещения, а также за иные услуги, оказанные в течение отчётного периода, и иные средства, причитающиеся Ozon согласно условиям Договора.

2.3. Услуга Досрочной выплаты

2.3.1. При заказе услуги Досрочной выплаты, денежные средства перечисляются Продавцу в период до 3 рабочих дней после заказа услуги Досрочной выплаты.

2.3.2. Ozon перечисляет Продавцу денежные средства за реализованные товары, за исключением:

(а) денежных средств за товары, реализованные после окончания дня заказа услуги Досрочной выплаты;

(б) денежных средств, выплаченных при оказании любой из услуг по изменению порядка расчетов

2.3.3. В зависимости от даты заказа услуги Продавцом, ему перечисляются денежные средства в следующем порядке:

(а) Если услуга была заказана с 1 по 15 день отчётного периода, Продавцу перечисляются денежные средства за товары, реализованные в период с 16 по последний день предыдущего отчётного периода и реализованные в период с 1 дня периода по дату заказа услуги Досрочной выплаты.

(б) Если услуга была заказана с 16 по последний день отчётного периода, Продавцу перечисляются денежные средства за товары, реализованные в период с 1 по 15 день текущего отчётного период и в период с 16 дня периода по дату заказа услуги Досрочной выплаты.

2.4. Порядок оплаты услуг по изменению порядка расчетов

Стоимость услуг Гибкого графика выплат и Досрочной выплаты определяется в процентах от суммы денежных средств, подлежащих выплате Продавцу.

Ozon ежедневно удерживает стоимость возвращенных товаров, Вознаграждение за продажу, вознаграждение за услуги логистики, доставка до места выдачи, выдача товара, обратной логистики, обработки возврата, невыкупа, отмены в размере, установленном в ЛК.

Вознаграждение за услугу Гибкого графика выплат/Досрочной выплаты удерживается Ozon на следующий рабочий день после дня выплаты в размере, установленном в ЛК.

Стороны согласовали, что Ozon вправе в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения за услугу Гибкого графика выплат/Досрочной выплаты в ЛК без направления дополнительного Уведомления до 17:00 текущего рабочего дня, которые вступают в силу со следующего рабочего дня.

Продавец обязуется регулярно проверять ЛК на предмет изменений размера вознаграждения.

Ozon не отвечает за любые негативные последствия в связи с несвоевременным ознакомлением Продавца с изменениями.

При несогласии с изменением размера вознаграждения Продавец обязан не позднее чем за 1 час до начала дня выплаты отказаться от услуг Гибкого графика выплат/ Досрочной выплаты в ЛК.

3. Другие финансовые сервисы

3.1. Заключение Договора Займа или Кредитного договора

Ozon вправе предоставить Продавцу возможность использовать аутентификацию в ЛК для получения доступа к личному кабинету на платформе Ozon Invest (invest.ozon.ru), посредством которого Продавец, в частности, может направить заявку на заключение договора займа (далее — Договор Займа) с Ozon Credit или на заключение кредитного договора (далее — Кредитный Договор) с Ozon Bank с предоставлением необходимых данных и документов.

Решение о заключении Договора Займа и условия такого договора определяются Ozon Credit в соответствии с общими условиями, указанными на сайте https://ozon-credit.ru/. Решение о заключении Кредитного Договора и условия такого договора определяются Ozon Bank в соответствии с общими условиями, указанными на сайте https://finance.ozon.ru/business

3.1.1. Проверка Продавца

Ozon Credit или Ozon Bank самостоятельно проводит проверку Продавца на соответствие критериям для заключения Договора Займа или Кредитного Договора. В случае если Ozon оказывает Продавцу услугу Гибкого графика выплат, то Ozon Credit или Ozon Bank имеет право не рассматривать заявку на заключение Договора займа или заявку на заключение Кредитного Договора.

3.1.2. Оплата по Договору Займа с Ozon Credit или по Кредитному Договору с Ozon Bank

Продавец поручает Ozon осуществлять переводы денежных средств в пользу Ozon Credit или в пользу Ozon Bank в целях исполнения обязательств Продавцом по Договору Займа с Ozon Credit или по Кредитному Договору с Ozon Bank. Ozon осуществляет удержания из средств, причитающихся Продавцу в даты их перечисления согласно условиям Договора, в т.ч. при использовании услуги Гибкого графика выплат, а при использовании услуги Досрочной выплаты в дату перечисления денежных средств. Ozon осуществляет переводы денежных средств в пользу Ozon Credit или в пользу Ozon Bank в сроки согласно условиям Договора Займа с Ozon Credit или условиям Кредитного Договора с Ozon Bank.

Если у Продавца одновременно существуют обязательства перед Ozon Credit и Ozon Bank, Ozon перечисляет денежные средства за реализованные по Договору Товары в первую очередь Кредитору, направившему первым уведомление об исполнении указанного в настоящем пункте поручения. Во вторую и последующую очереди требования Кредиторов удовлетворяются в порядке очередности получения соответствующих уведомлений.

Поручение является безотзывным и действует до момента полного прекращения обязательств Продавца по Договору Займа или по Кредитному Договору, в т.ч. в случае уступки прав по Договору Займа или по Кредитному Договору новому Кредитору. Суммы переводов рассчитываются исходя из условий Договора Займа или по Кредитного Договора и отображаются в ЛК.

3.2. Заключение договора расчётного счёта

С целью предоставления Продавцу возможности заключить договор расчётного счёта для осуществления взаиморасчетов между Сторонами Ozon организует взаимодействие Продавца с Ozon Bank.

Решение о заключении договора расчётного счёта и условия такого договора определяются Ozon Bank в соответствии с условиями обслуживания, указанными на сайте https://finance.ozon.ru/.

В случае получения от Ozon Bank уведомления об открытии банковского счета Продавцу и его реквизитов, Продавец поручает Ozon изменить реквизиты банковского счета для осуществления расчетов на полученные от Ozon Bank с даты, указанной в уведомлении в качестве даты открытия Продавцу расчетного счета в Ozon Bank.

В случае если Продавец заключил с Ozon несколько Договоров для Продавцов на Платформе Ozon, Продавец вправе также поручить Ozon изменить реквизиты банковского счета для осуществления расчётов по таким договорам.

3.3. Заключение Договора Факторинга

Ozon вправе предоставить Продавцу возможность использовать аутентификацию в ЛК для получения доступа к личному кабинету на платформе invest.ozon.ru, посредством которого Продавец, в частности, может направить заявку на заключение договора финансирования под уступку денежного требования и (или) агентского договора, предметом которого является предоставление финансирования Продавцу (далее — Договор Факторинга) с Ozon Credit или с Ozon Invest с предоставлением необходимых данных и документов. Решение о заключении Договора Факторинга и условия такого договора определяются Ozon Credit или Ozon Invest.

Продавец поручает Ozon осуществлять переводы денежных средств в пользу Ozon Credit или в пользу Ozon Invest в целях исполнения обязательств Продавцом по Договору Факторинга. Ozon осуществляет удержания из средств, причитающихся Продавцу в даты их перечисления согласно условиям Договора, в т.ч. при использовании услуги Гибкого графика выплат, а при использовании услуги Досрочной выплаты в дату перечисления денежных средств. Ozon осуществляет переводы денежных средств в пользу Ozon Credit или в пользу Ozon Invest в сроки согласно условиям Договора Факторинга.

Поручение является безотзывным и действует до момента полного прекращения обязательств Продавца по Договору Факторинга, в т.ч. в случае уступки прав по

Договору Факторинга Новому кредитору. Суммы переводов рассчитываются исходя из условий Договора Факторинга и отображаются в ЛК.

3.4. Заключение Договора Лизинга

Продавец поручает Ozon осуществлять переводы денежных средств в пользу Озон Лизинг в целях исполнения обязательств Продавцом по Договору лизинга. Ozon осуществляет удержания из средств, причитающихся Продавцу в даты их перечисления согласно условиям Договора лизинга, в т.ч. при использовании услуги Гибкого графика выплат/Досрочной выплаты, в дату перечисления денежных средств. Ozon осуществляет переводы денежных средств в пользу Озон Лизинг в сроки согласно условиям Договора лизинга.

Поручение является безотзывным и действует до момента полного прекращения обязательств Продавца по Договору лизинга, в т.ч. в случае уступки прав по Договору лизинга Новому кредитору. Суммы переводов рассчитываются исходя из условий Договора лизинга и отображаются в ЛК.

3.5. Обеспечение исполнения обязательств Продавца перед Ozon Credit, Ozon Bank, Ozon Invest или Озон Лизинг

3.5.1. Поручение Продавца на перечисление денежных средств Кредиторам

Если у Продавца возникает просроченная задолженность по любым договорам с Ozon Credit, Ozon Bank, Ozon Invest или Озон Лизинг (далее совместно — Кредиторы, а по отдельности — Кредитор), Продавец поручает Ozon перечислять денежные средства за реализованные по Договору Товары (за вычетом всех сумм, причитающихся Ozon, а также сумм, перечисляемых Ozon в пользу Кредиторов согласно поручению Продавца в рамках условий Договора Займа, Кредитного Договора, Договора Факторинга или Договора лизинга), в пользу Кредиторов, в счёт погашения просроченной задолженности Продавца. Если просроченная задолженность возникает по нескольким договорам с Кредиторами, Ozon перечисляет денежные средства за реализованные по Договору Товары в первую очередь Кредитору, направившему первым уведомление об исполнении указанного в настоящем пункте поручения. Во вторую и последующую очереди требования Кредиторов удовлетворяются в порядке очередности получения соответствующих уведомлений.

Поручение является безотзывным и действует до момента полного прекращения обязательств Продавца по договорам с Кредиторами, в т.ч. в случае уступки прав требования по договорам с Кредиторами.

3.5.2. Начало и окончание обязательства Ozon по перечислению денежных средств Кредиторам

Ozon начинает исполнять поручение по перечислению денежных средств Кредиторам на следующий день после получения письменного уведомления от соответствующего Кредитора о начале перечисления денежных средств или о наличии просроченной

задолженности у Продавца. Ozon прекращает исполнять поручение по перечислению денежных средств Кредиторам на следующий день после получения письменного уведомления от соответствующего Кредитора:

(а) о погашении задолженности Продавца по договору с соответствующим Кредитором, либо

(б) о прекращении необходимости такого перечисления по иным причинам.

3.5.3. Исполнение обязательств Ozon перед Продавцом

В период пока Ozon выполняет поручение Продавца о перечислении денежных средств в пользу Кредиторов – обязательства Ozon по уплате любой суммы по Договору Продавцу считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Ozon Credit, Ozon Invest или Озон Лизинг или на корреспондентский счет Ozon Bank.

3.5.4. Сроки перечисления денежных средств Кредиторам

Ozon перечисляет денежные средств в пользу Кредиторов в сроки, установленные Договором для перечисления Продавцу причитающихся ему денежных средств (в т.ч. с применением условий оказания услуг по изменению порядка расчетов).

3.5.5. Порядок взыскания излишне уплаченных денежных средств

Если из-за несвоевременного уведомления от Кредиторов о погашении задолженности Продавца Ozon перечислил соответствующему Кредитору излишние денежные средства сверх установленной по договору суммы или суммы задолженности, Стороны договорились, что Продавец взыскивает излишне уплаченную сумму с соответствующего Кредитора самостоятельно.

3.5.6. Поручение Продавца о реализации Товара при просроченной задолженности перед Кредиторами

В случае возникновения у Продавца просроченной задолженности перед Кредиторами или Новым кредитором по договорам с Кредиторами, в т.ч. в случае уступки прав требования по договорам с Кредиторами Новому кредитору, Товар Продавца может быть реализован (продан) в порядке, на условиях и в размере, установленном в договорах Продавца с Кредиторами.

Поручение является безотзывными и действуют до момента полного прекращения обязательств Продавца по договорам с Кредиторами, в т.ч. в случае уступки прав требования по договорам с Кредиторами.

3.5.7. Поручение Продавца на реализацию залога

В случае передачи Продавцом Кредиторам Товара, принадлежащего Продавцу и находящемуся на складах Ozon или на иных складах и реализуемого на Платформе (далее — Предмета залога) в залог для целей обеспечения исполнения обязательств по договорам с Кредиторами на основании соответствующего договора залога или иного соглашения (далее — Договор залога) и при условии возникновения у Продавца просроченной задолженности перед Кредиторами по договорам с Кредиторами или в

иных случаях, когда у Кредиторов на основании Договора залога возникает основание для обращения взыскания на Предмет залога, Продавец поручает Ozon осуществлять реализацию по требованию соответствующего Кредитора Предмета залога в соответствии с условиями и в порядке, указанном в таком требовании. Реализация Предмета залога осуществляется Ozon, посредством Платформы.

Вся выручка от реализации Предмета залога Ozon перечисляется по реквизитам Кредитора, указанным в требовании, до момента погашения задолженности Продавца по соответствующему договору с Кредитором в полном объеме.

В рамках обращения взыскания на Предмет залога, Продавец также поручает Ozon осуществить передачу Предмета залога Кредитору по письменному требованию Кредитора.

Поручение является безотзывным и действует до момента полного прекращения обязательств Продавца по договорам с Кредиторами в т.ч. в случае уступки прав требования по договорам с Кредиторами.

3.5.8. Приостановка выплат

Ozon вправе приостановить выплату причитающихся по Договору Продавцу денежных средств в случаях, на условиях и в порядке, установленных в договорах Продавца с Кредиторами — Ozon Credit, Ozon Bank, Ozon Invest или Ozon Лизинг;

Поручение, является безотзывным и действует до момента полного прекращения обязательств Продавца по договорам с Кредиторами в т.ч. в случае уступки прав требования по договорам с Кредиторами.

4. Баланс продавца

4.1. Общие положения

Ozon вправе для оказания услуг по Договору использовать предварительную форму оплаты путем удержания денежных средств с баланса Продавца. Ozon вправе не оказывать выбранные Продавцом услуги, для которых требуется предварительная оплата, при недостаточности денежных средств для оказания таких услуг на Авансовом балансе Продавца.

4.2. Порядок пополнения Авансового баланса

В разделе ЛК о балансе Продавец знакомится с содержащейся в нем информацией и через кнопку пополнения счета вводит сумму, на которую необходимо пополнить баланс. Ozon формирует счёт на оплату в размере суммы, указанной Продавцом и направляет его в ЛК на оплату. После оплаты Продавцом счета и поступления денежных средств на счет Ozon, средства становятся доступными в ЛК для последующей оплаты Продавцом услуг. Информация об остатке денежных средств на балансе также доступна в ЛК.

4.3. Порядок пополнения баланса

Продавец в ЛК выбирает необходимую услугу, доступную по оплате с использованием баланса и заказывает её. Ozon вправе списать денежные средства за заказанную Продавцом услугу в любой момент.

5. Услуга «Бонусы продавца»

Программа / Программа лояльности «Бонусы продавца» — программа лояльности, в рамках которой, по поручению Продавца, Клиентам, участвующим в Программе (далее – Клиентам), на их бонусные счета начисляются Бонусы продавца на условиях, предусмотренных Правилами Программы лояльности «Бонусы продавца».

Правила Программы лояльности «Бонусы продавца» — условия для Продавцов и Клиентов, расположенные по адресу https://docs.ozon.ru/legal/terms-of-use/ozon-premium/loyalty-seller-bonuses/.

Акция «Рассылка Бонусов продавца» — рекламное мероприятие, в рамках которого Ozon по поручению Продавца проводит рассылку для Клиентов и начисляет им Бонусы продавца.

Все иные термины, используются в данном Разделе в значениях, определенных в Разделе Термины Правил Программы лояльности «Бонусы продавца».

5.1. Общие условия Программы лояльности «Бонусы продавца»

5.1.1. В рамках Программы Продавец вправе заказать Акцию «Рассылка Бонусов продавца» и иные акции на условиях, предусмотренных Правилами Программы лояльности «Бонусы продавца».

5.1.2. Продавец поручает Ozon в рамках Программы предоставить Клиенту скидку на все его товары исходя из соотношения 1 Бонус продавца = 1 рубль в порядке, предусмотренном Программой. Скидка предоставляется за счет Продавца и учитывается при определении размера Вознаграждения за продажу в порядке, установленном в Разделе «Комиссии и тарифы». При этом, максимальный размер скидки на товар определяется Ozon и доводится до сведения Продавца через ЛК.

5.1.3. Размер Вознаграждения за услугу «Рассылка Бонусов продавца», установлен в Разделе «Комиссии и тарифы Ozon». Ozon вправе в одностороннем порядке изменять Размер вознаграждения, в порядке, предусмотренным Договором.

5.1.4. Вознаграждение за услугу «Рассылка Бонусов продавца» представляет собой процентную ставку, указанную в Разделе «Комиссии и тарифы Ozon» от суммы начисленных Бонусов продавца.

5.1.5. Ozon оказывает услуги в рамках Программы Продавцам, соответствующим показателям качества сервиса, установленным Ozon.

Если Продавец соответствует установленным критериям, то он вправе воспользоваться услугами в рамках Программы посредством создания соответствующей акции. Ozon вправе в одностороннем порядке прекратить оказание услугу в рамках Программы, если Продавец перестал соответствовать установленным критериям.

5.2. Условия проведения Акции «Рассылка Бонусов продавца»

5.2.1. Продавец, подключивший Программу, вправе заказать услугу по проведению Акции «Рассылка Бонусов продавца» в ЛК, а Ozon обязуется оказать такую услугу. В услугу входит проведение рассылки Клиентам о начислении им Бонусов продавца с последующим начислением бонусов Клиентам, получившим рассылку. Рассылка производится одним из следующих способов: E-mail сообщение; всплывающее окно на Сайте и иным способом, предусмотренным интерфейсом ЛК Продавца.

5.2.2. Перечень настраиваемых параметров для создания акции отображается в интерфейсе ЛК Продавца. При создании акции Продавец самостоятельно определяет в ЛК:

Параметры аудитории для проведения рассылки (При этом Ozon вправе уменьшить фактический размер аудитории с учетом параметров аудитории, установленных Продавцом);

Количество начисляемых Клиенту Бонусов продавца в пределах, установленных в ЛК максимальных и минимальных значений;

Иные необходимые условия.

5.2.3. После нажатия Продавцом кнопки в интерфейсе ЛК, подтверждающей рассылку, акция считается созданной. Создавая рассылку, Продавец подтверждает, что он ознакомился и согласен с условиями оказания услуги «Рассылка Бонусов продавца» и с Правилами Программы лояльности «Бонусы продавца».

6. Программы лояльности

6.1. Услуга «Звездные товары»

Программа «Звездные товары» — программа лояльности, которую Ozon Bank реализует для Продавцов и Клиентов совместно с Ozon. Условия Программы опубликованы по адресу https://finance.ozon.ru/documents/loyalty-stars-rules-24 (далее — Правила Программы лояльности «Звездные товары»).

Все иные термины используются в значениях, которые определены в Правилах Программы лояльности «Звездные товары».

6.1.1. Порядок оказания услуги «Звездные товары»

Ozon от своего имени, но по поручению и за счёт Ozon Bank оказывает Продавцам услугу «Звездные товары». В рамках услуги Клиентам, которые участвуют в Программе,

при покупке товаров Продавца предоставляется скидка при условии использования Звёзд и увеличенный Грейс-период по Кредитной Ozon Карте в соответствии с Правилами Программы.

Ozon оказывает услугу тем Продавцам, которые соответствуют показателям качества сервиса, установленным Ozon и/или Ozon Bank. Ozon в одностороннем порядке прекращает оказание услуги «Звездные товары», если Продавец перестает соответствовать установленным критериям.

Если Продавец соответствует установленным критериям, то он может подключить услугу «Звездные товары», принимая Правила Программы путём нажатия соответствующей кнопки в ЛК.

Ozon вправе самостоятельно подключить Продавцам услугу «Звездные товары» с предоставлением пробного (триал) периода подключения, при условии направления Продавцу Уведомления о дате подключения услуги «Звёздные товары», дате, с которой за услугу «Звездные товары» будет взиматься плата в соответствии с Разделом «Комиссии и тарифы», и информации о способах отказа от услуги до окончания пробного (триал) периода. Неотключение Продавцом услуги «Звездные товары» до окончания пробного (триал) периода свидетельствует о полном и безоговорочном принятии Продавцом Правил Программы лояльности «Звездные товары» без каких-либо изъятий и (или) ограничений, а также о том, что по окончании пробного периода подключения с Продавца будет взиматься плата за услугу «Звездные товары» в размере, предусмотренном Разделом «Комиссии и тарифы» Договора.

Продавец соглашается, что предоставляет скидку Клиенту, при этом предоставление скидки на Платформе при использовании Звёзд обеспечивается Ozon по поручению Ozon Bank и в соответствии с Правилами Программы лояльности «Звездные товары».

Скидка компенсируется Продавцу путём перечисления денежных средств в размере, равном предоставленной Клиентам скидки на товары Продавца в Отчётном периоде не позднее даты, в которую производится перечисление денежных средств за реализованные товары Продавца за минусом суммы Скидок по возвращенным товарам. Размер компенсации за отчётный период указывается в Отчёте о реализации.

Продавец вправе в любое время отказаться от услуги «Звездные товары» путём отключения в ЛК.

6.1.2. Стоимость услуг и оплата

Стоимость услуги «Звездные товары» установлена в Разделе «Комиссии и тарифы Ozon».

Стоимость услуги «Звездные товары» рассчитывается по итогам каждого Отчётного периода как процентная ставка от установленной Продавцом цены товара, заказанного в период действия услуги и реализованного в Отчётном периоде, за который рассчитывается стоимость услуги. Стоимость услуги не меняется в случае возврата реализованного товара.

6.2. «Зелёная цена»

Программа лояльности «Зелёная цена» — программа лояльности Ozon, проводимая совместно с банками-партнерами, по предоставлению Скидок Клиентам в соответствии с условиями программы лояльности, опубликованными по адресу https://docs.ozon.ru/legal/promo/green-price/.

В рамках Программы лояльности Клиенты получают Скидку на товар при условии оплаты товара на Платформе с использованием указанного в программе лояльности платежного продукта банков-партнеров.

6.2.1. Порядок проведения Программы лояльности «Зелёная цена»

Для целей проведения Программы лояльности «Зелёная цена» Ozon, по поручению и за счёт банка-партнера, выплачивает Продавцу полностью или частично размер предоставленной Клиенту Скидки на товар участвующий в Программе лояльности. Размер выплаты будет указан в отчётных документах в Личном кабинете Продавца.

В случае если выплата за Скидку на товар произведена частично, то в отношении оставшейся части Скидки Ozon начисляет Продавцу Баллы за скидки на условиях предусмотренных Договором.

Ozon передает банку-партнеру, чей платежный продукт был использован и за счёт которого Продавец получает выплату, ИНН и наименование Продавца, а также размер причитающейся Продавцу выплаты.

6.3. Скидки от ПВЗ

Программа Лояльности «Скидки от ПВЗ» — программа лояльности, которую пункты выдачи заказов Партнёров (ПВЗ) реализуют для Продавцов и Клиентов совместно с Ozon. В рамках Программы Лояльности Клиенты получают скидку на товар при условии его выдачи в определенном ПВЗ. Ozon вправе ограничивать категории Клиентов, получающих скидку. Размер скидки определяется ПВЗ, но в любом случае не может превышать ограничений, установленных в Полных условиях Программы Лояльности. Полные условия Программы Лояльности опубликованы по адресу: https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/skidki-ot-apvz/.

6.3.1. Порядок проведения Программы Лояльности «Скидки от ПВЗ»

Ozon по поручению и за счет ПВЗ компенсирует Продавцу скидку, предоставленную Клиенту на товар в рамках Программы Лояльности «Скидки от ПВЗ». Размер выплаты будет указан в отчетных документах в Личном кабинете Продавца.

Раздел «Иные дополнительные услуги»

1. Услуга Premium Lite

Продавец может заказать в ЛК услугу Premium Lite, включающую в себя:

(а) предоставление доступа к программному обеспечению «Расширенная Аналитика» в ограниченной конфигурации;

(б) иные услуги.

Подробные условия и описание функций на странице подписки.

2. Услуга Premium

Продавец может заказать в ЛК услугу Premium, включающую в себя:

(а) пометку «Premium» в Карточке товара Продавца;

(б) предоставление доступа к программному обеспечению «Расширенная Аналитика» в базовой конфигурации;

(в) иные услуги.

Подробные условия и описание функций на странице подписки.

3. Услуга Premium Plus

Продавец может заказать в ЛК услугу Premium Plus, включающую в себя:

(а) предоставление доступа к программному обеспечению «Расширенная Аналитика» в расширенной конфигурации;

(б) более заметную пометку «Premium» в Карточке товара Продавца;

(в) иные услуги.

Подробные условия и описание функций на странице подписки.

4. Услуга Premium Pro

Продавец может заказать в ЛК услугу Premium Pro, включающую в себя:

(а) предоставление доступа к автоматическим ответам на отзывы;

(б) предоставление доступа к программному обеспечению «Расширенная Аналитика» в максимальной конфигурации;

(в) иные услуги.

Подробные условия на странице подписки.

5. Услуга Управление отзывами

Продавец может заказать в ЛК услугу Управление отзывами, включающую в себя:

(а) закрепление отзывов;

(б) доступ к генерации ответов на отзывы клиентов;

(в) доступ к созданию шаблонов ответов на отзывы клиентов;

(г) иные услуги.

Подробные условия на странице подписки.

6. Программное обеспечение «Расширенная Аналитика»

Продавцу оказываются услуги по предоставлению удаленного доступа к программному обеспечению «Расширенная Аналитика» (далее – «ПО») через интерфейс ЛК на срок действия подписки Premium Lite, Premium, Premium Plus или Premium Pro.

ПО представляет собой комплекс программных средств и аналитических инструментов, состоящий из системы сбора данных, системы хранения и визуализации данных, системы анализа и системы автоматизации бизнес-процессов Продавцов.

Объем функциональных возможностей ПО зависит от заказанной Продавцом услуги (Premium Lite, Premium, Premium Plus или Premium Pro).

7. Порядок подключения услуг Premium Lite, Premium, Premium Plus и Premium Pro и Управление отзывами в ЛК

Ozon вправе устанавливать в ЛК критерии качества сервиса Продавца и изменять их в одностороннем порядке, если Продавец не соответствует установленным показателям, то Продавец не может подключить в ЛК услугу.

Ozon в одностороннем порядке прекращает оказание услуг, если Продавец перестал соответствовать показателям качества. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от услуг в ЛК.

Ozon праве самостоятельно подключить Продавцу услугу Управление отзывами с предоставлением пробного периода. Продолжительность пробного периода указывается в ЛК. Если до окончания пробного периода Продавец не отключит услугу Управление отзывами, то Продавец соглашается с тем, что по завершении пробного периода услуга Управление отзывами считается заказанной Продавцом и автоматически продлевается на условиях подписки, а с Продавца взимается плата за услугу Управление отзывами в размере, предусмотренном Разделом «Комиссии и тарифы».

Продавец соглашается с Общими условия использования сервисов генерации Ozon.

8. Услуга по предоставлению данных по продажам товаров

Получив запрос в ЛК, Ozon вправе оказать Продавцу услугу по предоставлению данных по продажам товаров. Ozon предоставляет данные не более чем по 5 товарным категориям. Продавец не может получить данные по продажам товаров за период, когда Ozon не предоставлял публичную отчётность. Продавец не вправе публично ссылаться на полученные данные.

9. Услуга по переносу Карточек товаров

Продавец может направить через ЛК заявку на перенос Карточек товаров Продавцу — получателю Карточки товара (далее в этом пункте — Получатель Карточки товара) в соответствии с Условиями оказания услуги. По запросу Ozon Продавец должен предоставить документы, подтверждающие причину переноса.

По результатам рассмотрения заявки Ozon предоставляет Продавцу возможность выбора Карточек товаров. Продавец выбирает Карточки товаров и нажимает кнопку «Перенести карточки», а Получатель Карточки товара должен их принять или отклонить перенос.

Нажимая кнопку «Принять», Получатель Карточки товара подтверждает согласие с Условиями оказания услуги.

Продавец поручает Ozon осуществить технический перенос в ЛК Получателя Карточки товара информации об остатках товара на Складе вместе с Карточкой товара, реализуемого по схеме FBO. При заказе услуги через Магазин карточек, перенос информации об остатках товара на Складе вместе с Карточкой товара не осуществляется.

Продавец и Получатель Карточки товара гарантируют заключение сделки, предметом которой является передача Карточки товара и/или имущества, а Ozon не несет ответственности перед Продавцами и третьими лицами за действительность такой сделки, не участвует во взаиморасчетах между ними, не несет ответственности перед ними за действия (бездействие) Продавца или Получателя Карточки товара.

Окончательная стоимость услуги зависит от количества перенесенных Карточек товаров. Плату за услугу осуществляет Продавец, который создал заявку на перенос Карточек товаров или Получатель Карточки товара в зависимости от настроек, выбранных Продавцом при создании заявки. Плату за услугу, заказанную через Магазин карточек, осуществляет Получатель Карточки товара.

Если плательщиком услуги является Получатель Карточки товара, то согласием оплатить услугу по переносу Карточки товара является согласие принять Карточки в ЛК.

После завершения переноса Карточки товара, Продавец, в чей ЛК она перенесена, получает возможность управлять содержанием Карточки товара, осуществлять ее техническую настройку в пределах функциональности Платформы, и несет ответственность за информацию в Карточке товара в соответствии с Договором.

9.1. Магазин карточек

Функционал Магазина карточек позволяет:

(а) разместить Карточку товара в Магазине карточек и установить цену, предложив её к покупке другим Продавцам;

(б) найти Карточку товара для покупки и заказать услугу по переносу Карточек товаров.

Совершая любое действие на странице Магазина карточек, Продавец и Получатель карточки товара соглашаются с Правилами его использования.

Продавец, заинтересованный в покупке выбранной Карточки товара, нажимает кнопку «Создать заявку», которая направляется на рассмотрение Продавцу Карточек товаров. Если Продавец одобрит заявку, Получатель Карточки товара сможет принять их в свой ЛК.

На основании жалобы Продавца, Ozon вправе:

(а) отменить перенос, если Получатель Карточки товара в течение 10 дней со дня получения запроса Ozon не подтвердит перечисление Продавцу оплаты за перенесенную Карточку товара;

(б) заблокировать Карточку товара на время рассмотрения жалобы.

Ozon вправе оставить жалобу без рассмотрения, если она поступила позднее, чем через 30 дней после завершения переноса Карточки товара.

При отмене переноса плата за услугу не взимается.

Продавец и Получатель Карточки товара могут начать чат. При подозрении на мошеннические действия и нарушение правил общения, чат может быть приостановлен — Ozon вправе просматривать чаты, а также использовать информацию и документы из чатов для рассмотрения жалоб, анализа качества услуг и иных целей, связанных с функционированием Магазина карточек и оказанием услуги по переносу Карточек товаров. В заявке на перенос Карточки товара отображаются банковские реквизиты Продавца Карточки товара (на основании информации из его ЛК), по которым Получатель Карточки может произвести оплату. Если иное не предусмотрено пользовательским интерфейсом Магазина карточек, для смены банковских реквизитов Продавцу необходимо предварительно изменить их в своем ЛК.

10. Услуга Увеличение общего лимита на создание карточек товаров

Дополнительно к доступному общему лимиту согласно правилам определения лимитов Продавец может заказать в ЛК услугу Увеличение общего лимита на создание карточек товаров, включающую в себя возможность увеличения общего лимита добавления новых Карточек товаров. Суточные лимиты на создание или обновление Карточек товаров при заказе Услуги не изменяются. При заказе услуги в ЛК Продавец соглашается с тем, что добавленный лимит не может быть уменьшен, даже если часть

доступного общего лимита оказалась невостребованной. Денежные средства за невостребованную часть лимита не подлежат возврату.

Услуга считается оказанной с момента отражения в ЛК увеличенного лимита.

11. Стоимость услуг

Стоимость услуг Premium Lite, Premium, Premium Plus, Premium Pro, Управление отзывами, услуги по переносу Карточек товаров, услуги Увеличения общего лимита на создание карточек товаров и услуги по предоставлению данных по продажам товаров установлена в Разделе «Комиссии и тарифы».

Раздел «Условия использования продукта страхование»

1. Подключение и действие Страхования

1.1. Заключение договора страхования через ЛК

Продавцу может быть предоставлена возможность заключать договор(ы) страхования в отношении товаров Продавца, находящихся в Периметре Ozon, на условиях Программы страхования. Заключение договора страхования осуществляется посредством функционала ЛК.

Условия Программы страхования могут изменяться Страховщиком в порядке, установленном Программой страхования. Продавец обязуется самостоятельно отслеживать актуальную редакцию Программы страхования и совершать действия по подключению/отключению Страхования в соответствии с функционалом ЛК.

1.2. Волеизъявление Продавца и фиксация действий

Стороны согласовали, что действия Продавца в ЛК по подключению/отключению/приостановке/возобновлению страхования, а также по подтверждению (подписанию) документов в электронном виде, направлению заявлений/согласий и по совершению иных действий, предусмотренных функционалом ЛК являются надлежащим выражением волеизъявления Продавца и не требуют оформления на бумажном носителе.

Факт совершения указанных действий фиксируется в ЛК, при этом Ozon вправе осуществлять техническое логирование действий Продавца и использовать сведения такого логирования для подтверждения совершения Продавцом соответствующих действий.

1.3. Подключение, отключение, приостановка и возобновление

Подключение и полное отключение страхования (с расторжением договора страхования) осуществляется Продавцом в ЛК путем выбора соответствующей опции или через обращение в Службу поддержки.

При этом Продавец может приостанавливать и возобновлять действие страхового покрытия посредством функционала ЛК. Приостановка/возобновление учитываются при расчете страховой премии и страховой суммы.

1.4. Момент начала и окончания действия страхового покрытия

Если в ЛК не предусмотрено иное:

- подключение (возобновление) вступает в силу с 00:00 (по московскому времени) дня, следующего за днем подключения (возобновления);
- отключение (приостановка) вступает в силу с 00:00 (по московскому времени) суток, следующих за моментом отключения (приостановки).

1.5. Применимость страхования по схемам продаж

Страхование распространяется на товары, реализуемые по схемам FBO и FBS и находящиеся в Периметре Ozon, а также не применяется к схеме rFBS.

1.6. Связь страхового покрытия с нахождением товара в Периметре Ozon

Действие страхового покрытия в отношении конкретного товара определяется Программой страхования и учитывает сведения учетных информационных систем Ozon о нахождении товара в Периметре Ozon и соответствующих статусах товара на Платформе. Продавец принимает, что указанные сведения используются для целей расчета страховой суммы/премии и подтверждения периода нахождения товара в Периметре Ozon в рамках урегулирования.

1.7. Ограничение периода страхования

Страхование не может начинаться ранее момента принятия Ozon товара и не может продолжаться после выбытия товара из Периметра Ozon и/или после отключения страхования и не может продолжаться в период отсутствия оплаты страховой премии, если иное не предусмотрено Программой страхования.

1.8. Возобновление после приостановки

В случае приостановки страхового покрытия по основаниям, предусмотренным Программой страхования (включая недостаточность средств для оплаты/удержания страховой премии), Продавец вправе возобновить действие страхового покрытия посредством устранения причины приостановки и при необходимости совершения

предусмотренных ЛК действий. Возобновление осуществляется в порядке, установленном Программой страхования, и фиксируется в ЛК.

2. Объект страхования и условия застрахованности

2.1. Подлежат страхованию товары (грузы) Продавца, которые одновременно удовлетворяют следующим условиям:

(а) считаются принятыми и фактически находятся в Периметре Ozon и отражены в статусах, подтверждающих факт принятия (статусы «принято» и/или «в пути» или иных статусах, подтверждающих приемку Ozon товара (груза)) и не считаются возвращенными Продавцу (в статусе «уже у вас» или ином статусе, подтверждающем передачу товара (груза) Продавцу);

(б) числятся на ID Продавца, в отношении которого подключено Страхование (в отношении которого заключён договор страхования);

(в) на соответствующую дату расчёта страховой суммы цена такого товара установлена Продавцом менее 5 000 000 рублей за единицу;

(г) отвечают иным условиям, установленным Программой страхования.

Товары (грузы) считаются застрахованными с момента исполнения обязательства по оплате страховой премии.

При этом также подлежат страхованию товары (грузы), принятые в Периметр Ozon до даты заключения договора страхования, а также возвращённые Клиентом в Периметр Ozon в период действия страхового покрытия — при соответствии условиям к товарам (грузам).

Стороны согласовали, что для определения объема застрахованного имущества приоритет имеют данные информационных систем Ozon, если иное прямо не предусмотрено Программой страхования.

2.2. Не являются застрахованным имуществом товары (грузы):

(а) являющиеся браком;

(б) не идентифицированные как товары Продавца по данным информационных систем Ozon и/или не учтённые за соответствующим ID Продавца (включая неопознанные излишки — до момента их идентификации как товары конкретного Продавца);

(в) в отношении которых на соответствующую дату отсутствуют основания считать, что товар фактически находится в Периметре Ozon.

3. Данные, расчеты, страховая сумма и страховая премия

3.1. Данные для расчётов

Для целей Страхования используются:

(а) данные информационных систем Ozon; и

(б) сведения, запрошенные Ozon у Продавца, и влияющие на расчёты по Программе страхования.

Продавец обязан обеспечивать предоставление, актуальность и достоверность таких сведений, и принимает, что некорректность таких сведений может повлиять на результаты расчётов по Страхованию и на расчёты при урегулировании.

3.2. Страховая сумма

Страховая сумма определяется как совокупная стоимость застрахованного имущества Продавца и рассчитывается на условиях Программы страхования.

3.3. Страховая премия

Страховая премия рассчитывается по каждому застрахованному дню исходя из страховой суммы за соответствующие сутки и ставки, установленной Программой страхования.

4. Удержание и перечисление страховой премии

4.1. Поручение Продавца

Продавец поручает Ozon удерживать и перечислять суммы страховой премии, подлежащие уплате по Программе страхования (включая суммы, возникшие по результатам корректировок), из денежных средств, подлежащих перечислению Продавцу по Договору, и/или из иных сумм, учитываемых во взаиморасчётах Сторон, и перечислять Страховщику удержанные суммы для оплаты страховой премии.

4.2. Отражение удержаний и отчётность

Информация о начислениях и удержаниях страховой премии отображается в ЛК и в отчётных документах. Отчётные документы формируются по отчётным периодам, установленным Программой страхования.

4.3. Корректировки и перерасчёты

Продавец соглашается, что при технических ошибках, сбоях и/или корректировках данных информационных систем Ozon вправе скорректировать ранее рассчитанные значения страховой суммы за прошедшие дни и произвести перерасчёт страховой премии за такие дни.

Корректировки и перерасчёты могут быть осуществлены в срок не позднее 30 дней, следующих за застрахованным днём, по которому передаются корректировки, если иной срок не предусмотрен Программой страхования.

4.4. Итоги перерасчётов

Если по результатам перерасчётов возникает недоплата страховой премии, соответствующая сумма учитывается во взаиморасчётах и подлежит удержанию Ozon согласно Разделу «Взаиморасчеты». Если возникает переплата, она учитывается во взаиморасчётах путём зачёта в счёт будущих начислений.

5. Урегулирование событий, имеющих признаки страхового случая

5.1. Информационное сопровождение урегулирования

Продавец принимает, что Ozon осуществляет информационное взаимодействие по урегулированию, включая:

(а) подает заявление о событии, имеющем признаки страхового случая Страховщику (если указанные события стали известны Продавцу ранее, то Продавец незамедлительно уведомляет об этом Ozon).

(б) принимает заявление на выплату страхового возмещения от Продавца и передает его Страховщику (и/или уполномоченным им лицам);

(в) передает Страховщику сведения из информационных систем Ozon и иные материалы, доступные Ozon в связи с оказанием услуг по Договору и необходимые для рассмотрения заявления и расчёта страхового возмещения по Программе страхования;

(г) получает от Страховщика информацию о ходе рассмотрения заявления/принятых решениях и доносит эту информацию Продавцу в объёме, доступном Ozon.

5.2. Запросы документов и срок предоставления

Продавец обязан по запросу Ozon предоставить документы и сведения в составе и сроки, предусмотренные Программой страхования и/или запрошенные Ozon, включая документы, подтверждающие стоимость товара (груза). Непредоставление/несвоевременное предоставление документов/сведений относится на риск Продавца и может повлечь последствия, предусмотренные Программой страхования (включая отказ в выплате и/или уменьшение выплаты).

5.3. Акты и материалы по событию

Для целей урегулирования Продавец поручает Ozon использовать и/или формировать акты и материалы как совместно с перевозчиком, ПВЗ и/или иными Партнёрами Ozon, так и единолично (при их отказе от подписания).

5.4. Расчёт страхового возмещения

Расчёт страхового возмещения осуществляется Страховщиком в соответствии с Программой страхования. Для целей направления Страховщику расчётных данных Ozon вправе подготавливать и передавать перечень товаров и расчёт размера страхового возмещения по формуле, предусмотренной Программой страхования, которая по своей структуре соответствует формуле расчёта возмещения стоимости утраченных/повреждённых товаров по Договору (для FBO/FBS).

5.5. Решение и выплата

Решение о признании/непризнании события страховым случаем, о выплате/об отказе в выплате и о размере страхового возмещения принимает Страховщик. Страховая выплата осуществляется Страховщиком Продавцу по реквизитам, указанным Продавцом.

5.6. Прекращение процессов Страхования

Ozon вправе прекратить обеспечение процессов Страхования, в том числе при отсутствии возможности обеспечивать такие процессы по причинам, не зависящим от Ozon. Материалы по заявлениям, поступившим до даты ограничения/прекращения обеспечения процессов Страхования, передаются Страховщику в разумный срок при наличии технической возможности и при условии соблюдения Продавцом требований по предоставлению необходимых сведений и документов.

6. Запрет двойного возмещения

6.1. Продавец не вправе получить двойное возмещение одного и того же ущерба. В части, в которой ущерб Продавца возмещён страховой выплатой, Продавец не вправе предъявлять к Ozon требования о возмещении того же ущерба по Договору. Если Продавец получил компенсацию от иных третьих лиц по этому же ущербу, Продавец обязан сообщить об этом Страховщику через Ozon.

Ozon вправе запросить у Продавца подтверждение факта/размера страховой выплаты (в том числе платёжные документы/уведомления). До предоставления такого подтверждения Ozon вправе приостановить выплату возмещения по Договору в качестве учета риска двойного возмещения.

Если после получения страховой выплаты Продавец получает возмещение того же ущерба от Ozon, то Ozon вправе удержать выплаченное возмещение.

6.2. Ozon вправе передавать Страховщику сведения о произведённых и/или подлежащих произведению возмещениях Продавцу по Договору, а также иные сведения, необходимые для корректного применения Программы страхования в части предотвращения двойного возмещения.

6.3. Любые уменьшения страхового возмещения, зачёты, вычеты и иные расчётные действия, осуществляемые в рамках Программы страхования, не могут рассматриваться как подтверждение наличия у Продавца требований к Ozon в недополученной части, поскольку такие расчёты применяются исключительно в целях определения размера страхового возмещения Страховщиком и не образуют самостоятельного обязательства Ozon сверх установленного Договором.

Раздел «Условия благотворительности»

1. Поручение на перечисление пожертвования

Продавец вправе поручить Ozon перечислить денежные средства в качестве добровольного благотворительного пожертвования в пользу выбранной Продавцом НКО. Ozon действует от имени и за счет Продавца. Вознаграждение за исполнение поручения включено в вознаграждение за продажу.

В Личном кабинете Продавец соглашается с условиями, на которых заключается договор пожертвования, выбирает Событие, определяет сумму пожертвования и создает поручение.

Договор пожертвования заключается между Продавцом и НКО, Ozon не является стороной договора пожертвования, не выступает в качестве представителя или агента НКО.

2. Порядок исполнения поручения

Ozon исполняет поручение путем удержания денежных средств с Баланса Продавца в ближайшее воскресенье после окончания События.

Ozon перечисляет пожертвование в НКО в течение 3 рабочих дней после даты удержания денежных средств с Баланса Продавца.

Если Продавцом дано несколько поручений на перечисление пожертвований, приоритет определяется следующим образом:

(а) в первую очередь исполняются поручения по Событиям, отмеченным в ЛК как чрезвычайные;

(б) далее – по дате и времени создания поручения;

(в) при совпадении даты и времени – приоритет отдается поручению с большей суммой пожертвования.

(г) при недостаточном Балансе для пожертвования с большей суммой, удерживаются денежные средства для пожертвования с меньшей суммой.

Ozon в течение 5 рабочих дней с окончания каждого календарного месяца, но не позднее 8 числа, направляет Продавцу в ЛК Отчёт об исполнении поручений по переводу благотворительных пожертвований и Отчёт по списаниям благотворительных пожертвований по итогам прошедшего календарного месяца.

Благотворитель имеет право получить информацию об использовании его пожертвования у НКО.

3. Отказ от поручения

Ozon праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения поручения полностью или частично, в случае наступления одного или нескольких из следующих обстоятельств:

(а) наличие у Продавца задолженности по оплате любых сумм по Договору;

(б) недостаточность средств на Балансе Продавца;

(в) получение уведомления от НКО об отказе от приема пожертвований или отсутствии для этого законных оснований;

(г) при отсутствии согласия Продавца с условиями, на которых заключается договора пожертвования;

(д) если любые из Заверений и гарантий оказываются недостоверными, неполными или вводящими в заблуждение;

(е) технические и иные причины, препятствующие исполнению поручения.

Продавец может отменить поручение через ЛК не позднее момента удержания денежных средств с Баланса.

4. Ограничение ответственности Ozon

В дополнение к положениям, содержащимся в Договоре, Ozon не несет ответственность за:

(а) достоверность, действительность и содержание условий договора пожертвования, размещенного в ЛК;

(б) любые действия и бездействие НКО, включая, но не ограничиваясь: нецелевое использование пожертвований, отсутствие отчётности и прекращение деятельности;

(в) последствия, связанные с налоговой или финансовой отчётностью Продавца по перечисленным пожертвованиям;

(г) достижение целей, заявленных договоре пожертвования и в описании События.

Ozon не осуществляет бухгалтерскую, финансовую, налоговую или иную экспертизу деятельности НКО.

5. Передача данных

Для целей исполнения поручения Продавца, Ozon передает НКО следующую информацию о Продавце:

(а) полное наименование/ФИО;

(б) идентификационный налоговый номер (ИНН);

(в) дату и время согласия Продавца с условиями, на которых заключается договор пожертвования.

3. Другие особенности отношений с Продавцами

1. Досудебная система разрешения споров

1.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, подлежат урегулированию в досудебном порядке.

Претензия должна быть подана Стороной способами, предусмотренными Правилами коммуникацииДоговора.

1.2. Претензия должна содержать:

описание фактических обстоятельств, послуживших основанием для её направления;

конкретные имущественные и (или) неимущественные требования;

обоснование заявленных требований, включая подтверждающие сведения и приложенные документы.

1.3. Претензии рассматриваются в следующие сроки:

(а) Претензии Продавца, связанные с:

применением к нему мер гражданско-правовой ответственности;

ограничением или прекращением размещения Карточки товара;

ограничением доступа к Личному кабинету;

снижением рейтинга либо

изменением положения Карточки товара в поисковой выдаче, рассматриваются Ozon в течение 15 дней со дня подачи претензии.

(б) все иные претензии Сторон рассматриваются в течение 30 дней со дня их получения.

В случае признания претензии из подпункта «а» обоснованной, Ozon отменяет ранее примененные к Продавцу меры в течение 48 часов.

1.4. В случае отказа в удовлетворении претензии, Продавец вправе направить Ozon новую претензию, если у него появились дополнительные сведения и документы, которые могут повлиять на разрешение спора.

2. Право на оспаривание отказа в Активации ЛК

Потенциальный Продавец имеет право оспорить отказ в Активации, предоставив доказательства отсутствия причин для отказа, а Ozon обязан рассмотреть оспаривание и предоставить мотивированный ответ в течение 7 календарных дней. В случае отсутствия оспаривания либо непредоставления доказательств, потенциальный Продавец не становится Продавцом и не вправе требовать признания Договора заключённым со стороны Ozon, а Ozon имеет право не рассматривать оспаривание отказа в Активации по аналогичным основаниям при отсутствии дополнительных доказательств и информации.

3. Дополнительные основания приостановления исполнения и (или) расторжения Договора Ozon

Ozon вправе в одностороннем порядке полностью либо частично приостановить исполнение своих обязательств по Договору, уведомив об этом Продавца, если:

(а) показатели качества сервиса Продавца снижаются до критических показателей, определяемых Ozon;

(б) в отношении конкретного товара, если он имеет недостатки, не согласованные Сторонами, или состояние товара не соответствует Карточке товара или требованиям Договора.

4. Служба поддержки

Ozon консультирует Продавца по электронному адресу marketplace@ozon.ru по любым вопросам, связанным с продажей товаров на Платформе.

5. Отсрочка выплат

Продавец может изменить порядок расчетов, выбрав Отсрочку выплат с продаж.

6. Дополнительный налог

Если в соответствии с законодательством страны Клиента на Ozon в отношении товара, реализованного Продавцом через Платформу, возлагается обязанность по уплате НДС или иного аналогичного налога (дополнительный налог), то вместе с ценой продажи товара, установленной Продавцом, Ozon взимает с Клиента сумму дополнительного налога. Ozon указывает дополнительный налог отдельной строкой в чеке, который направляет Клиенту при расчетах за товар.

Сумма налога, которую Клиент уплачивает при расчете за товар, Ozon зачисляет на собственный счет и перечисляет в бюджет государства, установившего дополнительный налог, в предусмотренные законодательством порядке и сроки.

Дополнительный налог не увеличивает цену Продажи для Продавца и не отражается в Отчетных документах Продавца.